РЕКЛАМА

Дело № 2-6/2020

Номер дела: **2-6/2020**

УИН: **49OS0000-01-2020-000021-64**

Дата начала: **12.10.2020**

Дата рассмотрения: **17.12.2020**

Суд: **Магаданский областной суд**

Судья: **Хомутов Александр Александрович**

Статьи УК: **105, 158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Божич Ж.В.		
ПРОКУРОР	Матвеева Ю.В.		
	Кульчицкий Роман Витальевич	Статьи УК: 105, 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			12.10.2020
Передача материалов дела судье			12.10.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		22.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.11.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	30.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	01.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	03.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	08.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.12.2020
Судебное заседание	Постановление приговора	17.12.2020
Провозглашение приговора		17.12.2020
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	17.12.2020

Приговор

Дело № 2-6/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Магадан 17 декабря 2020 года

Магаданский областной суд в составе:

председательствующего судьи Хомутова А.А.,

при секретаре Беляевой С.О.,

с участием:

государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Магаданской области Матвеевой Ю.В.,

потерпевшей А.Е.,

подсудимого Кульчицкого Р.В.,

защитника подсудимого Кульчицкого Р.В. - адвоката Магаданской городской коллегии адвокатов Божич Ж.В., представившей удостоверение №... от <дата> и ордер №... от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кульчицкого Р.В., <.....> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Кульчицкий Р.В. совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку с особой жестокостью, а также кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета.

Преступления совершены в городе Магадане Магаданской области при следующих обстоятельствах.

В период с 22 часов 28 минут 24 декабря 2019 года по 00 часов 44 минуты 25 декабря 2019 года Кульчицкий Р.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей бывшей сожительнице А.Н. по адресу: <адрес № 1> кв.<№..01>, где между ними, в связи с

нежеланием А.Н. продолжать с Кульчицким Р.В. близкие отношения, произошел конфликт, в ходе которого у Кульчицкого Р.В. на почве ревности возник умысел на убийство А.Н. с особой жестокостью.

Реализуя данный умысел, Кульчицкий Р.В. приискал в квартире кухонный нож и умышленно с целью убийства, осознавая, что путем нанесения большого количества телесных повреждений, в том числе не проникающих в полости тела, в верхние и нижние конечности, причиняет потерпевшей особые физические страдания, действуя с особой жестокостью, нанес ей ножом: двадцать девять ударов в шею, один из которых проникающий в плевральную полость; двадцать восемь ударов в туловище, из которых двенадцать проникающих в плевральную, брюшную и грудную полости; двадцать семь непроникающих ударов в верхние конечности; десять ударов в нижние конечности, из которых один проникающий в полость коленного сустава, причинив А.Н. следующие телесные повреждения:

в области шеи:

- колото-резаные раны: мягких тканей на задней левой поверхности шеи в нижней трети; передней поверхности шеи в нижней трети с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, стенки трахеи; левой грудино-ключично-сосцевидной области с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, задней наружной стенки внутренней яремной вены; передней левой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей, левой доли щитовидной железы; левой боковой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, внутренней левой яремной вены, поверхностных вен шеи по задней левой поверхности; передней правой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, правой доли щитовидной железы, правой пластины щитовидного хряща, заднебоковой стенки гортани; мягких тканей передней левой поверхности шеи; мягких тканей передней поверхности шеи по средней линии; передней правой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, правой пластины щитовидного хряща, стенки трахеи; передней правой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, передней поверхности правой доли и перешейка щитовидной железы, передней стенки трахеи; правой боковой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, внутренней стенки внутренней яремной вены; правой боковой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, внутренней правой яремной вены, правой общей сонной и щитовидной артерии; мягких тканей правой надключичной области; передней поверхности шеи, проникающую в левую плевральную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, левых общей сонной артерии и внутренней яремной вены, париетальной плевры;

- резаную рану мягких тканей передней поверхности шеи с дополнительной колото-резаной раной с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей передней левой поверхности шеи, левой внутренней яремной вены, внутренней стенки левой наружной сонной артерии;

- резаные раны: мягких тканей передней левой поверхности шеи в средней трети; передней, передней левой и правой поверхности шеи с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей шеи, нижней части правой доли щитовидной железы, стенок трахеи, стенок правой и левой внутренних яремных вен, передней и боковых стенок пищевода;

на туловище:

- две колото-резаные раны мягких тканей задней левой поверхности грудной клетки; колото-резаные раны: мягких тканей задней правой поверхности грудной клетки; задней левой поверхности грудной клетки в нижней трети, проникающую в левую плевральную и брюшную полости, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей задней левой поверхности грудной клетки, задней поверхности париетальной плевры 10 межреберья, нижней доли левого легкого, передней поверхности париетальной плевры, купола диафрагмы, задней и передней стенки желудка, свободного края печени, переднего отдела диафрагмы; задней левой поверхности грудной клетки в нижней трети, проникающую в

левую плевральную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей задней левой поверхности грудной клетки, задней поверхности париетальной плевры 11 межреберья, нижней доли левого легкого; левой поясничной области, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, большого сальника, левой и правой стенок желудка, левой доли печени; левой поясничной области по задней подмышечной линии, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, большого сальника, петель тонкого кишечника, левой боковой стенки желудка; многоэлементную колото-резаную рану левой поясничной области по задней подмышечной линии, проникающую в брюшную полость с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, большого сальника, петель тонкого кишечника, задней и передней стенок желудка, левой доли печени; две колото-резаные раны мягких тканей левой поясничной области; колото-резаные раны: мягких тканей левой поясничной области по средней подмышечной линии; левой поясничной области по средней подмышечной линии, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, большого сальника, петель тонкого кишечника, задней и передней стенок желудка; левой поясничной области по задней подмышечной линии, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, без повреждения внутренних органов; мягких тканей левой поясничной области по задней подмышечной линии; мягких тканей левой поясничной области по окололопаточной линии; мягких тканей левой поясничной области, между окололопаточной и задней подмышечной линиями; левой поясничной области, по задней подмышечной линии, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей поясничной области, париетальной брюшины, большого сальника, петель тонкого кишечника; правой подвздошной области, проникающую в брюшную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей правой подвздошной области, париетальной брюшины, без повреждения внутренних органов; мягких тканей передней правой поверхности грудной клетки в средней трети, по нижнему краю молочной железы; передней правой поверхности грудной клетки, проникающую в грудную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей грудной клетки справа, хрящевой части 5-го правого ребра, язычкового сегмента средней доли правого легкого, переднего средостения, передней стенки перикарда, передней правой стенки верхней полой вены; передней левой поверхности грудной клетки, проникающую в грудную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей передней левой поверхности грудной клетки, хрящевых частей 5,6,7 левых ребер, передней и задней стенок перикарда и сердца; передней левой поверхности грудной клетки в нижней трети, проникающую в грудную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей передней левой поверхности грудной клетки, 6-го и 7-го левых ребер, париетальной плевры, язычкового сегмента нижней доли левого легкого; мягких тканей передней правой поверхности грудной клетки, в верхнем наружном квадранте молочной железы; передней левой поверхности грудной клетки, по краю верхнего внутреннего квадранта молочной железы, не проникающую в грудную полость, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей грудной клетки, тела грудины;

на верхних конечностях:

- две колото-резаные раны мягких тканей правой дельтовидной области; сквозную колото-резаную рану мягких тканей правой кисти (входную рану во втором межпальцевом промежутке; выходную рану на тыльной поверхности правой кисти между 2 и 3 пястными костями); две колото-резаные раны мягких тканей на наружной поверхности области левого локтя; две колото-резаные раны мягких тканей правой подмышечной области; колото-резаные раны: мягких тканей наружной поверхности правой дельтовидной области; мягких тканей правой подмышечной области; мягких тканей передней поверхности левого плеча; мягких тканей правой внутренней поверхности дельтовидной области;

на нижних конечностях:

- две колото-резаные раны задней поверхности правого бедра в верхней трети, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей задней поверхности бедра, наружных веточек бедренной артерии; две колото-резаные раны мягких тканей передней поверхности верхней трети правого бедра; сквозную колото-резаную рану мягких тканей задней поверхности правой голени (входная рана на наружной поверхности правой голени в нижней трети; выходная рана на задней поверхности правой голени в средней трети); колото-резаные раны: мягких тканей наружной поверхности правого бедра в верхней трети; мягких тканей передней внутренней поверхности верхней трети правого бедра; передней наружной поверхности области левого коленного сустава, проникающую в полость коленного сустава, с повреждением по ходу раневого канала мягких тканей области коленного сустава, надколенника, капсулы коленного сустава.

Данные телесные повреждения в совокупности причинили тяжкий вред здоровью А.Н., по признаку опасности для жизни, и стоят в прямой причинно-следственной связи с ее смертью, которая наступила на месте через непродолжительный период времени от множественных проникающих и непроникающих колото-резаных, резаных ран шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопряженных с повреждениями мягких тканей, органов шеи, ветвей сонных артерий, яремных вен, поверхностных вен шеи, ткани легких, перикарда и сердца, верхней полой вены, органов брюшной полости, наружным и внутренним кровотечением, взаимно отягощающих друг друга, приведших к развитию единого совокупного осложнения – обильной кровопотери.

Кроме того, Кульчицкий Р.В. при указанных выше обстоятельствах причинил А.Н.:

кухонным ножом:

- колото-резаные раны: мягких тканей передней правой поверхности шеи; мягких тканей правой боковой поверхности шеи; мягких тканей правой надключичной области; мягких тканей правой внутренней поверхности дельтовидной области; мягких тканей наружной поверхности верхней трети левого коленного сустава;

- колотые раны: подкожно-жировой клетчатки задней левой поверхности грудной клетки в нижней трети; подкожно-жировой клетчатки правой подвздошной области; подкожно-жировой клетчатки передней правой поверхности живота; мягких тканей правой дельтовидной области;

- резаные раны: подкожно-жировой клетчатки передней наружной поверхности правого плеча в верхней трети; мягких тканей тыльной поверхности области основного межфалангового сустава 2-го левого пальца; мягких тканей тыльной наружной поверхности основной фаланги левого мизинца; мягких тканей правой дельтовидной области; мягких тканей передней поверхности левого бедра в средней трети;

- две линейные ссадины на границе правой дельтовидной и подмышечной областей; линейную ссадину на передней внутренней поверхности правого предплечья, на границе верхней и средней трети; три линейные ссадины на передней наружной поверхности правого предплечья в средней трети; две линейные ссадины на тыльной поверхности правой кисти, в проекции основного межфалангового сустава второго и третьего пальца; линейную ссадину на тыльной поверхности правой кисти, в проекции основного межфалангового сустава второго пальца; две линейные ссадины на передней поверхности нижней трети левого предплечья;

неустановленным тупым твердым предметом:

- кровоподтек на ладонной поверхности левой кисти, между 4 и 3 пястными костями; ссадину с кровоподтеком на наружной поверхности области верхней трети левого коленного сустава.

Данные телесные повреждения в прямой причинной связи со смертью А.Н. не стоят, и ввиду своей незначительности, как в совокупности, так и по отдельности вреда здоровью не причинили.

Совершив убийство А.Н. при вышеуказанных обстоятельствах, Кульчицкий Р.В., с помощью подручных средств, принял меры по уничтожению следов преступления - замыл следы крови в помещениях указанной квартиры, унес из квартиры орудие убийства - кухонный нож, запер дверь квартиры на ключ, после чего покинул место преступления и выбросил орудие убийства. Далее, придя по месту своего жительства, Кульчицкий Р.В. снял с себя одежду и положил ее в барабан стиральной машины.

После совершения убийства, в период с 22 часов 28 минут 24 декабря 2019 года по 00 часов 44 минуты 25 декабря 2019 года, Кульчицкий Р.В., находясь в квартире <№..01> дома <адрес № 1>, достоверно зная, что в пользовании А.Н. находилась банковская карта, эмитированная ПАО Сбербанк, и пин-код к ней, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих А.Н. с банковского счета карты.

Реализуя задуманное, Кульчицкий Р.В., в указанный период времени, отыскал в квартире и тайно забрал принадлежащую А.Н. банковскую карту №..., эмитированную ПАО Сбербанк, с банковским счетом №..., открытым на ее имя, после чего, прибыл в помещение круглосуточной зоны самообслуживания дополнительного офиса № 8645/022 Северо-Восточного отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес № 5>, где сознавая, что за его действиями никто не наблюдает, вставил в банкомат АТМ № ... вышеуказанную банковскую карту, ввел известный ему пин-код, после чего, 25 декабря 2019 года в период с 00 часов 44 минут по 00 часов 46 минут, получив доступ к банковскому счету № ..., открытому в ПАО Сбербанк на имя А.Н., тайно, с корыстной целью, изъял с него денежные средства в сумме 600 рублей, принадлежащие А.Н., путем получения наличными через устройство для выдачи денег банкомата, причинив ей имущественный ущерб на указанную сумму.

Полученные денежные средства Кульчицкий Р.В. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый Кульчицкий Р.В. виновным себя в лишении жизни А.Н. с особой жестокостью, а также краже денег с ее банковского счета, признал полностью.

По существу предъявленного обвинения показал, что с января 2018 года до конца октября 2019 года он проживал совместно с А.Н. в квартире <№..01> дома <адрес № 1>. Также с ними проживала подруга А.Н. - Х.А.. В конце ноября 2019 года А.Н. с ним рассталась, так как он злоупотреблял алкоголем, не ночевал дома, не оплачивал арендуемое жилье. Он стал жить у родителей, но отношения с А.Н. поддерживал.

24 декабря 2019 года около 21 часа он, совместно с П.А., М.С. и Г.Е. употребляли спиртные напитки в квартире <адрес № 2>. Через некоторое время он ушел, встретился у магазина «<..v...>» с Л.А. и Л.Е. и С.Е., с которыми пошел употреблять спиртные напитки домой к Л.А. по адресу: <адрес № 4>, приобретенные ими по пути в магазине «<...s..>». Дома у Л.А. находилась его жена Л.Е., ее сын, П.Н. и З.Г.. В гостях у Л.А. и Л.Е., каких-либо повреждений рук он не получал. Примерно в это же время П.А. по телефону сообщил ему, что у А.Н. дома кто-то находится. Он позвонил К.Н., с которым встречалась Х.А. и выяснил, что домой она ночевать не придет, а также сообщил ему о своем намерении приехать к А.Н. для примирения. На такси он приехал к А.Н., она впустила его, в коридоре он снял верхнюю одежду и обувь, обыскал квартиру на предмет нахождения в ней других лиц и никого не найдя стал беседовать с А.Н.. В ходе общения они занялись сексом. Остаться на ночь А.Н. ему не разрешила, поэтому он ушел, но практически сразу вернулся и стал просить у нее прощения. А.Н. не нравилось, что он находится в алкогольном опьянении, она стала психовать, оскорблять его родителей, достала из шкафа биту, которой несильно ударила его по руке и ноге. Забрав у А.Н. биту, он положил ее обратно в шкаф и попросил А.Н. успокоиться, но она продолжала его оскорблять. Он взял в кухне кухонный нож и, желая напугать А.Н., сказал ей, что сейчас убьет себя, при этом стал резать себе пальцы. Дальнейшие события, момент убийства, количество ударов и куда он их нанес, не помнит. Возможно, первый удар он нанес А.Н. в живот. Помнит, приехал к М.С., увидел, что порезаны пальцы правой руки. Затем пришел домой, одежду, в которой находился, положил в барабан стиральной машины. Далее он явился в городской отдел полиции, где написал

явку с повинной, изложив в ней обстоятельства, которые стали ему известны от оперативного сотрудника полиции.

По факту кражи денег со счета банковской карты А.Н. подсудимый Кульчицкий Р.В. показал, что 23 декабря 2019 года А.Н. попросила его выкупить в магазине «<...n...>» гирлянду, которую она заказала по интернету. Он с П.А. в период 16-17 часов 23 декабря 2019 года приехал к А.Н. на работу в ТРЦ «<..N...>», где она дала ему свою банковскую карту для расчета в магазине. С П.А. он приехали в магазин «<...n...>», выкупил заказ А.Н., который оплатил ее банковской картой или наличными деньгами, точно не помнит. Затем, в магазине «<...g..>» он купил А.Н. в подарок елку, которую в тот же день вместе с гирляндой привез ей на работу и отдал. При этом, карту А.Н. вернуть забыл, а она о ней не спрашивала. В ночь на 25 декабря 2019 года он случайно снял с карты А.Н. 600 рублей, так как у них банковские карты и пин-коды к ним одинаковые, до расставания деньги у них были общие, А.Н. доверяла ему свою банковскую карту для расчета в магазинах, он пополнял ее заработанными денежными средствами. Непосредственно картой А.Н. могла не пользоваться, так как в ее мобильном телефоне установлено приложение, позволяющее оплачивать покупки бесконтактно через телефон.

В ходе судебного заседания подсудимый Кульчицкий Р.В. свою позицию относительно совершенного хищения изменил и показал, что А.Н. банковскую карту ему 23 декабря 2019 года не передавала, обстоятельства, при которых она у него появилась, он не помнит. Показания о своей невиновности в краже денег с банковского счета А.Н., он не подтверждает, давал их, желая избежать ответственности за содеянное.

В связи с существенными противоречиями в показаниях Кульчицкого Р.В. на предварительном следствии и в суде, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании исследован протокол его явки с повинной, а также оглашены его показания на предварительном следствии.

Так, согласно протоколу явки с повинной от 25 декабря 2019 года, Кульчицкий Р.В. обратился в Следственный отдел по городу Магадану СУ СК России по Магаданской области с сообщением о совершенном им убийстве А.Н. 24 декабря 2019 года в 23 часа 23 минуты по адресу: <адрес № 1>, кв.< № ..01>. Излагая обстоятельства совершенного им преступления Кульчицкий собственноручно указал, что пришел к А.Н. в алкогольном опьянении, это ей не понравилось, она стала возмущаться, выгонять его из дома, несколько раз ударила по лицу, а также битой по туловищу и ногам. Он забрал у нее биту, взял на кухне нож и нанес им А.Н. удар в область живота. От удара она отошла назад, он вновь ударил ее ножом в живот и продолжил наносить ей удары ножом. Когда А.Н. перестала подавать признаки жизни, он положил ее на кровать, а нож на плиту в кухне. Затем попытался полотенцем замыть кровь, после чего сложил нож и полотенце в пакет и покинул квартиру, закрыв входную дверь на ключ. Нож и полотенце выбросил на улице в мусорный бак. Вину, в совершенном убийстве А.Н. признает, в содеянном раскаивается (т.3 л.д.24-26).

При допросе в качестве подозреваемого 25 декабря 2019 года Кульчицкий Р.В. показал, что 24 декабря 2019 года в дневное время он переписывался и созванивался с А.Н. в программе «WhatsApp», хотел прийти к ней в гости, но А.Н. ему отказывала. В вечернее время, он совместно с П.А. находясь у общей знакомой по адресу: <адрес № 2> употреблял спиртные напитки. В это же время он по телефону выяснил у К.Н., что Х.А. будет находиться с ним до утра в поселке <L>, а также сообщил ему о намерении поехать в гости к А.Н.. Около 23 часов 20 минут он вызвал такси и прибыл к А.Н. домой. В тот вечер он выпил около 250-300 мл водки. А.Н. не понравилось, что он пьян, в связи с чем она стала предъявлять ему претензии. Он пытался успокоить А.Н., но она стала выталкивать его, потом взяла из шкафа бейсбольную биту несильно нанесла ему удары битой по рукам и ногам. Он забрал биту и убрал обратно в шкаф, предлагая А.Н. успокоиться, но она кричала и требовала покинуть квартиру. Он, прошёл в кухню, достал из выдвижного ящика стола кухонный нож, длиной около 15-18 см с пластиковой рукояткой черного цвета, взял его в правую руку и обернулся в сторону входа в комнату, в дверном проеме которого к нему лицом стояла А.Н.. Подойдя к ней он сразу ударил ее клинком ножа в живот. От удара А.Н. отошла, после чего он еще раз ударил ее ножом в живот. А.Н. упала на спину, он встал над ней, нагнулся вперед и стал наносить ей хаотичные удары ножом в туловище, количество и

последовательность которых не помнит. Не исключает, что мог попасть ей в спину, шею, конечности. Сопротивления А.Н. не оказывала, так как после первых двух ударов потеряла сознание. Когда он прекратил наносить А.Н. удары ножом, признаков жизни она не подвала. Он переложил ее с пола на кровать, затем вышел в кухню, положил нож на стол. Осознав, что совершил убийство А.Н. решил скрыть следы преступления и попытался замыть следы крови в коридоре и туалете. Однако не смог, поскольку они образовались от полученного во время нанесения ударов ножом А.Н. пореза указательного пальца правой руки, из которого шла кровь. Взяв со стола в кухне пакет, он положил в него окровавленный нож и полотенце, которым пытался замыть следы крови, после чего вынул из замка входной двери ключ, вышел из квартиры и закрыл снаружи дверь ключом, оставив его в замочной скважине. Покинув квартиру, он направился в сторону магазина «<...z...>», по пути выбросил пакет с ножом и полотенцем в один из мусорных контейнеров, расположенных недалеко от магазина. После этого пришел в квартиру к П.А. и лег спать. Утром 25 декабря 2019 года он ушел к себе домой, а в послеобеденное время направился в полицию, сообщить о совершенном им преступлении. Во время совершения убийства был одет в спортивный костюм «Адидас» черного цвета, черную футболку «Адидас», шерстяные носки синего цвета, зимние кроссовки с черным верхом и белой подошвой (т.3 л.д.37-42).

При проверке показаний на месте 25-26 декабря 2019 года подозреваемый Кульчицкий Р.В., при помощи манекена человека и макета ножа, продемонстрировал, как и куда он нанес А.Н. два первых и последующие удары в область верхней части туловища, шеи, головы, когда она уже лежала на полу. Пояснил, что А.Н. сопротивления не оказывала, после второго удара потеряла сознание, но он продолжал бить ее ножом, при этом порезал себе руку. Указал мусорный контейнер, куда он выкинул пакет с ножом и полотенцем. Также пояснил, что придя домой постирал одежду, в которой находился в момент совершения убийства, для того, чтобы родители не увидели имевшиеся на ней следы крови (т.3 л.д.45-63).

Допрошенный 26 декабря 2019 года в качестве обвиняемого Кульчицкий Р.В., признав свою вину в убийстве А.Н., показал, что 24 декабря 2019 года около 23 часов 30 минут он, в состоянии алкогольного опьянения пришел к А.Н.. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он взял в кухне нож и стал наносить им А.Н. удары. Количество нанесенных ударов, он не помнит, когда закончил, А.Н. была мертва. Нанося А.Н. удары ножом он случайно порезал свою правую кисть. Далее попытался замыть следы крови в кухне и ванной комнате, после чего покинул квартиру, забрав с собой нож, который выбросил в один из мусорных баков на улице. Затем пошел к своему другу П.А. (т.3 л.д.69-73).

В ходе дальнейшего расследования Кульчицкий Р.В. свои показания изменил и стал утверждать о своей непричастности к убийству А.Н.

Так, при допросе 16 января 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В. показал, что не признает вину в совершении убийства А.Н. и отказался от дачи показаний (т.3 л.д.82-84).

В ходе допроса 23 марта 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В. свою вину в совершении убийства А.Н. также не признал и показал, что вечером 24 декабря 2019 года он находился в квартире по <адрес № 2> вместе с П.А., М.С. и Г.Е.. Алкогольные напитки не употреблял. Около 23 часов он встретился с Л.А. и Л.Е. и С.Е.. В магазине «<...s..>» они купили продукты питания и бутылку водки емкостью 1 литр, после чего пошли домой к Л.А., где также находились его жена Л.Е., ее подруга П.Н., отчим Л.Е. и сын Л.А. и Л.Е.. В гостях у Л.А. и Л.Е., он также алкоголь не употреблял. Ему позвонила А.Н., спросила, собирается ли он приехать к ней. Он ответил, что не приедет, при этом какого-либо конфликта в процессе разговора не было. Затем ему позвонил П.А., сказал быстрее приезжать, но куда именно, не уточнил. Он ответил, что занят и прервал разговор. После этого П.А. звонил ему несколько раз, но он на звонки не отвечал. Далее по видеозвонку в программе «WhatsApp» ему позвонила А.Н., и хотя связь прервалась, он успел заметить, что А.Н. находится дома и испугана. Попытался ей перезвонить, но она не отвечала. В это время между Л.А. и Л.Е. и С.Е. произошла драка, он стал их разнимать. Л.Е. вызывала полицию. После драки, он, собирал осколки разбившейся бутылки и порезал ладонь правой руки, от чего у него открылось кровотечение. Затем через программу «<..taxi...>» он вызвал такси и попросил Л.А. поехать с ним к А.Н., так как понимал, что с ней что-то происходит. Около 23

часов 45 минут он сел в такси, увидел подъезжающий автомобиль ППС и понял, что наряд прибыл за Л.А. и Л.Е., в связи с чем, решил ехать к А.Н. один. В такси кроме водителя находился его знакомый - М.Н., который дал ему влажную салфетку остановить кровь из руки. Приехав к дому А.Н. в 23 часа 53 минуты, он заплатил за проезд 150-200 рублей, прошел в дом, поднялся на третий этаж и подошел к входной двери квартиры <№..01>. На его стук в дверь, ему никто не открыл. Из квартиры напротив, вышел сосед, у которого он поинтересовался, ходит ли кто-то к А.Н.. Сосед ответил, что никого не видел и вернулся в квартиру. Он продолжил стучать в дверь, ему никто не открывал. Попробовав повернуть ручку входной двери, он открыл дверь и вошел в коридор квартиры, где снял верхнюю одежду и обувь. Включив свет, он увидел, что А.Н. лежит в комнате на кровати накрытая покрывалом. На полу под кроватью у центральной части имелась небольшая лужа крови. Он подошел к А.Н. откинул покрывало и увидел, что она лежит на спине вся в крови, не подавая признаков жизни. Поняв, что А.Н. мертва, он вышел в кухню, где по мобильному телефону попытался вызвать скорую помощь, но не дозвонился. Затем он прошел в санузел, позвонил П.Н. и попросил передать трубку Л.А.. П.Н. ответила, что Л.А. в горотделе. Он вновь попросил передать трубку Л.А. и сказал, что случилось горе, и срочно нужно с ним поговорить, но П.Н. трубку Л.А. не передала. После этого он оделся, вышел из квартиры, закрыл дверь. Когда он находился в квартире, из раны на его руке текла кровь, которая осталась в кухне, коридоре и санузле. В комнате следов его крови не осталось, поскольку, когда он в ней находился, то крепко зажимал рану тряпкой. В квартире он пробыл не более пяти минут, покинув ее, прошел вниз по дворовой территории, к зданию Сбербанка, откуда вызвал такси и уехал к П.А.. Дверь ему открыла М.С. или Г.Е.. По поводу порезов на руке вопросов ему не задавали, он также ничего не рассказывал и пошел спать. Когда пришел к себе домой, переоделся, положил костюм в барабан стиральной машины. В половую связь вступал с А.Н. в ее квартире 22 декабря 2019 года около 22 часов и 24 декабря 2019 года в дневное время в естественной форме по обоюдному согласию. При обнаружении трупа А.Н. соседа не звал, так как общается с ним плохо, в полицию не обратился, поскольку ему бы, не поверили. Обратившись в полицию на следующий день, пытался рассказать вышеуказанные обстоятельства, но сотрудники полиции его не слушали, говорили, что это он убил А.Н., оказывали на него моральное давление, в связи с чем, он взял на себя вину в преступлении, которого не совершал. Обстоятельства, которые рассказывал при допросе и проверке показаний на месте, он придумал. В убийстве А.Н. подозревает Г.А., с которым она ранее встречалась, также не исключает, что убийство мог совершить П.А., с которым у А.Н. были напряженные отношения.

По окончании допроса Кульчицкий дополнил, что относительно подозрений в адрес П.А. погорячился, уверен, что он к убийству А.Н. не причастен (т.3 л.д.97-109).

Допрошенный 21 апреля 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В. подтвердил показания, данные им 23 марта 2020 года, дополнив, что убийство А.Н. мог совершить его отец С.В., который имеет ключ от входной двери квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно, на следующий день ничего не помнит. О данных обстоятельствах следствию не сообщал, так как боялся отца (т.3 л.д.110-114).

Допрошенный 15 июня 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В. показал, что 24 декабря 2019 года около 23-24 часов он от Л.А. приехал к А.Н.. Она впустила его в квартиру, была одна. Пообщавшись, они разделись и вступили в половую связь в естественной форме. Затем они оделись, что происходило дальше, он не помнит. Помнит, что шел по улице в районе <...район...>, подошел к отделению Сбербанка напротив магазина «<..r...>», не входя в него, вызвал такси и уехал к П.А.. Откуда в прямой кишке А.Н. его сперма, он не знает.

Противоречия между данными показаниями и показаниями от 23 марта 2020 года, в которых он указал, что когда приехал к А.Н. обнаружил ее труп, объяснить не смог (т.3 л.д.115-119).

При допросе 24 июля 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В. указав, что предъявленное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ ему понятно, от ответа на вопрос о своей виновности и от дачи показаний воздержался (т.3 л.д.150-153).

В ходе допроса 19 августа 2020 года обвиняемый Кульчицкий Р.В., не отрицая указанных при допросе 23 марта 2020 года обстоятельств его появления в квартире А.Н., показал, что войдя, он позвал А.Н., но она ему не ответила. Он прошел в ванную комнату, где стал обрабатывать руку. После этого прошел в зал, где увидел на кровати А.Н., которая не двигалась и небольшую лужу крови рядом с кроватью. Он понял, что А.Н. мертва. Также на кровати лежал нож. Он подошел к трупу, «на автомате» взял нож и вышел из квартиры. Дальнейшие события он не помнит. Нож выбросил в мусорный бак, поскольку держал его в руках, в связи с чем могли подумать, что это он совершил преступление. Затем он пришел в отделение Сбербанка по <адрес № 5>, где снял 600 рублей с карты либо своей, либо с карты А.Н.. После этого на такси приехал к П.А., где лег спать. Утром ему позвонила сестра А.Н. - А.Е. и сказала, что А.Н. мертва. Затем ему позвонил оперуполномоченный и пригласил в горотдел на беседу. Он поехал домой на <адрес № 6>, принял душ, переоделся, примерно в 10 часов прибыл в горотдел. С 10 утра до 20 часов 30 минут 25 декабря 2019 года он находился в горотделе, где оперуполномоченный оказывал на него моральное давление, склонял его дать показания о том, что он убил А.Н., отказывал ему в телефонном звонке и вызове адвоката. В квартире кровь он не замывал, спортивный костюм не стирал, дверь квартиры А.Н. не закрывал. Вину не признает, конфликтов с А.Н. у него не было, находился с ней в близких отношениях, в том числе и после расставания. В ночь на 23 декабря 2019 года они с А.Н. вступали в интимную связь, занимались анальным и вагинальным сексом.

О своей непричастности к убийству А.Н. при первоначальных следственных действиях 25 декабря 2019 года следователю не сообщил, так был в шоке, понимал, что в убийстве подозревают его, следователю не доверял.

Отвечая на дополнительные вопросы следователя, Кульчицкий Р.В. показал, что с таксистом расплачивался наличными, купюрами 100 и 50 рублей. Перевод на имя Б.Р. 150 рублей объяснить не смог. Относительно показаний свидетелей о том, что к началу конфликта С.Е. и Л.А. он уже уехал, что пассажир такси М.Н. не подтвердил тот факт, что давал ему салфетку вытереть кровь с руки, что сосед из квартиры напротив А.Н. его показания не подтверждает, ничего пояснить не смог. Указал, что эксперт ошибся, исключая образование раны на его руке от повреждения осколками бутылки. Показал, что не вступал с А.Н. в половую связь 24 декабря 2019 года и ранее таких показаний не давал, а в протоколе его предыдущего допроса допущена ошибка. Также пояснил, что Г.Е. о своей причастности к убийству А.Н., а также П.А. о том, что порез на руке получили во время конфликта с А.Н. 24 декабря 2019 года, он ничего не рассказывал.

По факту кражи денег с банковского счета А.Н. подсудимый Кульчицкий в целом дал показания аналогичные показаниям, которые он дал в суде, отрицая свою причастность к хищению. При этом в ходе допроса 19 августа 2020 года указывал, что при покупке гирлянды и елки он расплачивался картой А.Н. в магазине «<...n...>», сумму покупки не помнит. Относительно отсутствия в выписке о движении денежных средств по счету А.Н., сведений о покупках в магазине «<...n...>» за указанный им период пояснил, что возможно, оплачивал покупку наличными. Настаивал на том, что банковскую карту А.Н. и деньги с нее не крал (т.3 л.д.167-173).

Исследовав указанные протоколы следственных действий, каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при их проведении, судом не установлено.

Утверждения подсудимого о том, что обстоятельства убийства А.Н., изложенные им в протоколе явки с повинной, стали ему известны со слов оперативного сотрудника полиции, суд признает не состоятельными по следующим основаниям.

Как следует из показаний допрошенного судом в качестве свидетеля старшего оперуполномоченного ОМВД России по городу Магадану П.В., в декабре 2019 года он отбирал объяснение от Кульчицкого Р.В. по факту убийства А.Н.. В городской отдел полиции Кульчицкий явился сам, предварительно позвонил и сообщил о своей готовности «сдаться». На тот момент осмотр места происшествия еще продолжался, и от криминалиста он узнал, что вероятнее всего, преступник, который убил А.Н., сам повредил себе руки. Когда Кульчицкий уже был в гороотделе, на одной из его ладоней он увидел порез. Кульчицкий признался в убийстве А.Н. и самостоятельно рассказал, при каких обстоятельствах его

совершил. Со слов Кульчицкого было составлено объяснение, которое тот прочитал и подписал. Затем он передал Кульчицкого следователю, который в присутствии адвоката отобрал у него явку с повинной.

В судебном заседании подсудимый Кульчицкий Р.В. согласился с показаниями свидетеля П.В. и пояснил, что говорил не правду.

Из протокола явки Кульчицкого Р.В. с повинной следует, что обстоятельства убийства А.Н. он изложил собственноручно, в присутствии защитника - адвоката, то есть, в условиях, исключающих оказание на него какого-либо давления.

Кроме того, анализ последующих его показаний на предварительном следствии указывает, что подсудимый последовательно к завершению следствия изменял свою позицию в сторону умаления вины, что свидетельствует о том, что давление на него не оказывалось, и ему ничто не мешало реализовывать право на защиту.

При таких обстоятельствах, оснований не доверять сведениям изложенным подсудимым в протоколе явки с повинной суд не усматривает.

Оценивая показания Кульчицкого Р.В. на разных стадиях уголовного судопроизводства, суд приходит к выводу, что подсудимый в целом правдиво излагал обстоятельства совершенного им убийства в судебном заседании и на первоначальном этапе предварительного следствия, при обращении с повинной, а также допросах 25-26 декабря 2019 года в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проверке показаний на месте.

Дальнейшее изменение своей позиции в ходе предварительного следствия, суд расценивает, как стремление подсудимого максимально возможно смягчить ответственность за содеянное, о чем Кульчицкий Р.В. сам

пояснил в судебном заседании указав, что боялся ответственности за совершенное преступление, желал ее избежать и поэтому при допросах 16 января 2020 года, 23 марта 2020 года, 21 апреля 2020 года, 15 июня 2020 года, 24 июля 2020 года и 19 августа 2020 года, давал ложные показания относительно обстоятельств убийства А.Н.

В основу приговора, суд кладет показания подсудимого, которые даны им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии при обращении с явкой с повинной 25 декабря 2019 года, допросах 25 и 26 декабря 2019 года, проверке показаний на месте, в части не противоречащей установленным судом обстоятельствам совершения преступлений.

При этом, утверждение подсудимого Кульчицкого Р.В. о том, что показания о своей причастности к убийству А.Н. он выдумал, суд признает несостоятельным, поскольку обстоятельства, изложенные в протоколах данных следственных действий, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По факту убийства А.Н. с особой жестокостью.

Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая А.Е., показала, что А.Н. ее сестра. Она проживала в городе Магадане по адресу: <адрес № 1>, кв.<№..01>. Совместно с А.Н. проживал ее сожитель Кульчицкий и подруга Х.А.. В ноябре 2019 года А.Н. рассталась с Кульчицким, так как он злоупотреблял спиртными напитками и не работал. Во время совместного проживания по этому поводу у них происходили конфликты. По этим причинам в ноябре 2019 года по инициативе А.Н. они расстались. После расставания Кульчицкий пытался восстановить отношения с А.Н., но она категорически была против этого. Однако Кульчицкий не оставлял ее в покое, постоянно искал с ней встречи. Наиболее близко А.Н. общалась с ней, родителями, подругами Х.А. и Т.А.. Посторонних и малознакомых людей в квартиру не впускала и не приводила. А.Н. работала в развлекательном центре «<..N...>». Пользовалась абонентским номером <№ .....02> оператора «<..t..>» оформленного на нее (А.Е.). Об убийстве сестры она узнала 25 декабря 2019 года около 8 часов от родственников. Сразу поняла, что убийство совершил Кульчицкий, потому что конфликты у сестры были

только с ним. Дома у А.Н. было три кухонных ножа, один из которых после ее убийства пропал.

Как следует из показаний свидетелей А.А. и А.В., их дочь А.Н.. проживала по адресу: <адрес № 1>, кв. <№..01>. Данную квартиру она арендовала вместе с Х.А.. С января 2019 года до ноября 2019 года с А.Н. проживал ее сожитель Кульчицкий, с которым дочь в ноябре 2019 года рассталась, поскольку он не работал, злоупотреблял спиртным, по нескольку дней не бывал дома. Кульчицкий пытался возобновить отношения, постоянно звонил и писал дочери, приходил к ней на работу, но она была категорически против близких отношений с ним. Вместе с тем, полностью общение с Кульчицким она не прерывала, переписывалась, отвечала на телефонные звонки, общалась как с приятелем. Последний раз они общались с дочерью 24 декабря 2019 года около 20 часов 40 минут по видео звонку программы «WhatsApp», она находилась у себя дома, одна. О смерти дочери узнали утром 25 декабря 2019 года от родственников, после чего перезвонили Х.А., которая сообщила, что обнаружила А.Н. в квартире на кровати всю в крови, при этом входная дверь была заперта снаружи. Вечером им стало известно о том, что в убийстве их дочери признался Кульчицкий, и он задержан.

Согласно показаниям свидетеля А.Е. - А.Н., ее сестра. В период со 2 по 26 сентября 2019 года она приезжала в город Магадан и проживала у нее, где познакомилась с Кульчицким, сожителем А.Н., который злоупотреблял спиртным, приходил домой пьяный, в связи с чем, между ними происходили конфликты. В ходе одного из таких конфликтов Кульчицкий ладонью ударил сестру по лицу, о чем позже рассказал ей, пояснив, что ударил А.Н. для того, чтобы та успокоилась и не мешала ему пить спиртное. Также, со слов Кульчицкого ей известно, что раньше он сильно избивал сестру, но в последнее время стал спокойнее, ограничивался ударами ладонью по лицу. Вернувшись из Магадана в пос. <V> она продолжила общение с Кульчицким по телефону в программе WhatsApp. Приблизительно в ноябре 2019 года Кульчицкий сообщил, что расстался с ее сестрой. Впоследствии он пытался восстановить отношения с А.Н., но та была против этого, заблокировала его в социальных сетях, в связи с чем, Кульчицкий неоднократно обращался с просьбами к ней поговорить с сестрой, говорил, что ревнует ее к другим мужчинам.

24 декабря 2019 года в период с 20 часов 33 минут до 20 часов 35 минут в программе «WhatsApp» Кульчицкий выяснял у нее, находится А.Н. дома одна или с кем-либо. В 20 часов 49 минут она ответила ему, что сестра дома. В тот день она общалась с А.Н. последний раз около 20 часов 40 минут по видеозвонку в программе «WhatsApp», сестра была у себя дома, одна, никого не ждала. О ее убийстве она узнала 25 декабря 2019 года от родственников.

Свидетель Т.А. показала, что с Кульчицким Р.В. и А.Н. знакома с 2016 года. Между Кульчицким и А.Н. были близкие отношения, они проживали совместно в доме по <адрес № 1>. А.Н. рассказывала ей, что нашла у Кульчицкого в телефоне переписку с другими девушками, неделю его не было дома. Со слов подруг А.Н. – Х.А. и Т.А. ей известно, что Кульчицкий ее избивал. Также, А.Н. рассказывала ей, что, один раз Кульчицкий в неадекватном состоянии сидел дома и держал в руке кухонный нож. Впоследствии А.Н. рассталась с Кульчицким, но тот писал ей почти каждый день, хотел возобновить отношения. 15 декабря 2019 года она отмечала свой день рождения в баре «<..D..>», А.Н. находилась среди ее гостей, пришла одна. В тот вечер Кульчицкий дважды приходил в бар, пытался вызвать А.Н. поговорить, хотел помириться, но она не хотела с ним разговаривать. Последний раз она общалась с А.Н. 24 декабря 2019 года около 11-12 часов по видеозвонку в программе «WhatsApp». С кем-либо встречаться вечером 24 декабря 2019 года А.Н. не планировала. О ее убийстве она узнала утром 25 декабря 2019 года от общего знакомого.

Из показаний свидетеля М.В. следует, что последний раз виделся с А.Н. около 20 часов 24 декабря 2019 года, когда она заезжала к нему на работу. Вечер этого дня она собиралась провести дома, о встречах с кем-либо не говорила. После того как А.Н. от него уехала они еще недолго переписывались в программе «WhatsApp». Около 21 часа 00 минут он написал ей сообщение, которое А.Н. не прочла и на него не ответила (т.2 л.д.12-15).

Протоколами осмотров от 26 декабря 2019 года, 30 декабря 2019 года, 24 января 2020, 5 мая 2020 года, 8 мая 2020 года, 17 июня 2020 года принадлежащего Кульчицкому Р.В. мобильного телефона зафиксирована переписка Кульчицкого Р.В. с абонентом «А.Н.» в приложении «WhatsApp» с 25 ноября 2019 года по 24 декабря 2019 года. Из текста переписки следует, что Кульчицкий пытался возобновить близкие отношения с А.Н., ревновал ее к другим мужчинам. В свою очередь А.Н., ссылаясь на образ жизни Кульчицкого, не желала продолжать с ним отношения, просила его прекратить злоупотреблять спиртными напитками и устроиться на работу. Согласно переписке за 24 декабря 2019 года в период с 22 часов 16 минут до 22 часов 26 минут Кульчицкий Р.В. сообщает А.Н. о намерении приехать к ней поговорить, А.Н. возражает и в 22 часа 26 минут прекращает с ним переписку.

Также зафиксирована переписка в приложении «WhatsApp» Кульчицкого Р.В. с абонентом «А.Е.» за период с 21 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года, в которой Кульчицкий Р.В. сообщает ей, что ревнует А.Н. к другим мужчинам, выражает желание восстановить с ней отношения.

Кроме этого, в истории вызовов имеются многочисленные входящие и исходящие звонки Кульчицкого за период с 20 часов 37 минут 24 декабря 2019 года по 13 часов 28 минут 25 декабря 2019 года с абонентами «П.Н.», «А.Е.», «А.Н.». Последним соединением с абонентом «А.Н.» был исходящий звонок 24 декабря 2019 года в 22 часа 08 минут (т.4 л.д.20-25, 26-38, 39-44, 45-97, 98-118, 119-125).

Свидетель М.С. показала, что 24 декабря 2019 года в вечернее время находилась, совместно с Г.Е., П.А. и Кульчицким по адресу: <адрес № 2>, где они употребляли крепкий алкоголь. Кульчицкий переписывался по «WhatsApp» с А.Н.. Около 21 часа Г.Е. ушла из квартиры. После нее, минут через 30 ушел Кульчицкий, сказав, что пойдет к А.Н.. Перед уходом Кульчицкий звонил А.З. по прозвищу «А.З.», который проживает по <адрес № 4> и П.Н., со слов которой ей известно, что в тот вечер Кульчицкий также был в гостях у А.З. «А.З.». После ухода она и П.А. звонили Кульчицкому, но тот не отвечал. 25 декабря 2019 года примерно с 00 до 01 часа Кульчицкий вернулся, на правой ладони у него был свежий порез. Кульчицкий и П.А. прошли в кухню, где стали общаться, затем все пошли спать. Утром, около 10 часов Кульчицкий ушел из квартиры, вернулся примерно в 13 часов 30 минут, сказал, что был у себя дома и пошел сдаваться в горотдел. Примерно в 7 часов 25 декабря 2019 года от П.А. ей стало известно, что Кульчицкий ездил к А.Н., они поругались, А.Н. кинулась на него с ножом, Кульчицкий забрал у нее нож и убил А.Н.. При этом, забирая нож, Кульчицкий порезал себе руку. Со слов П.А. об этом ему рассказал сам Кульчицкий.

Согласно показаниям свидетеля П.А. в период с 22 по 24 декабря 2019 года он и Кульчицкий находились в гостях в квартире <адрес № 2> у подруг по имени М.С. и Г.Е., где употребляли спиртные напитки. Около 22-23 часов 24 декабря 2019 года Кульчицкий куда-то ушел, при этом находился в алкогольном опьянении. Был одет в спортивный костюм «Адидас», куртку камуфлированного цвета, кроссовки, шапку вязаную черного цвета. После ухода, он с Кульчицким не общался и не созванивался. Около 01-02 часов 25 декабря 2019 года Кульчицкий вернулся. На ладони у него имелись два пореза. Кульчицкий пояснил, что был у А.Н., между ними произошел конфликт, А.Н. бросилась на него с ножом, он выхватил у нее нож и порезался. Примерно в 11-12 часов 25 декабря 2019 года Кульчицуий ушел домой, впоследствии сообщил, что к нему приходили сотрудники полиции, сказал: «А.Н. нет в живых, я пошел в полицию сдаваться» (т.2 л.д.159-166).

Как следует из показаний свидетеля Г.Е., 24 декабря 2019 года в вечернее время она находилась в гостях у М.С., совместно с П.А. и Кульчицким. Примерно в 23 часа Кульчицкий ушел к своей девушке П.Н., при этом находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как вместе с П.А. они выпили около 2-х литров водки. Ночью Кульчицкий позвонил П.А. и сказал, что кого-то убил. Затем Кульчицкий пришел к ним в квартиру, на руке у него был серьезный порез, он пояснил, что когда приехал к А.Н., увидел другого мужчину, после того как мужчина ушел, А.Н. спровоцировала конфликт, в ходе которого он ударил ее ножом, в процессе получил данное повреждение. Впоследствии Кульчицкий ушел из квартиры, а позже прислал сообщение, что пошел в полицию с повинной.

В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый Кульчицкий Р.В. утверждал, что не рассказывал свидетелям Г.Е. и П.А. об обстоятельствах убийства А.Н.

Однако суд не усматривает оснований не доверять показаниям данных свидетелей, поскольку они последовательны, непротиворечивы, в целом согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. Поводов для оговора подсудимого у этих лиц судом не установлено.

Из показаний свидетелей Л.А. и Л.Е. следует, что они проживают по адресу: <адрес № 4>. 24 декабря 2019 года после 21 часа они совместно с Кульчицким, С.Е. и П.Н. у себя дома в комнате распивали спиртные напитки, которые Кульчицкий, С.Е. и Л.А. приобрели в магазине «<...s..>». В квартире также присутствовал З.Г., но он все время находился в кухне. Около 23 часов Л.А. и Кульчицкий решили ехать за спиртным в магазин и по программе «<..taxi...>» вызвали такси. Кульчицкий первым вышел на улицу к такси. Когда вышел Л.А., ни Кульчицкого, ни такси на улице не было. Л.А. вернулся домой, позвонил Кульчицкому, спросил, почему он его не дождался. Кульчицкий пообещал приехать. В течение следующего времени П.Н. переписывалась с Кульчицким, около 00 часов 30 минут 25 декабря 2019 года говорила с ним по видеосвязи. Кульчицкий в это время находился у здания «Сбербанка» в микрорайоне «<...район...>», снимал деньги в банкомате и на такси собирался приехать к ним, но в ту ночь так и не вернулся. Позже они узнали, что Кульчицкого задержали по подозрению в убийстве А.Н..

Также, согласно показаниям свидетеля Л.Е., в тот вечер, Кульчицкий с кем-то разговаривал по телефону и возмущенным голосом говорил, что сейчас приедет.

Протоколами выемки и осмотра от 22 апреля 2020 года изъятой у свидетеля П.В. видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине «<...s..>» по адресу: <адрес № 3>, зафиксировано приобретение Кульчицким Р.В. в период с 21 часа 06 минут до 21 часа 11 минут 24 декабря 2019 года спиртных напитков (т.4 л.д.237-239, т.5 л.д.1-9).

Как следует из показаний свидетеля П.Н., 24 декабря 2019 года в вечернее время она находилась в гостях у Л.А. и Л.Е.. Примерно с 21 часа там же находились С.Е. и Кульчицкий. Последний выпил две-три рюмки водки, находился в подвыпившем состоянии, предложил поехать в магазин приобрести еще спиртного. Около 22 часов 30 минут Кульчицкий уехал. В 23 часа она позвонила ему через программу «WhatsApp», но Кульчицкий не ответил. 25 декабря 2019 года в 00 часов 44 минуты Кульчицкий позвонил ей по видеосвязи «WhatsApp», сказал, что находится в микрорайоне «<...район...>» у Сбербанка, снимет деньги и приедет. За спиной у Кульчицкого были видны вывеска Сбербанка и киоск автобусной остановки. В телефонном разговоре в 00 часов 52 минуты Кульчицкий сообщил ей, что приезжал к А.Н. для разговора. В последующем она звонила и писала Кульчицкому, но он не отвечал, к Л.А. и Л.Е. не вернулся.

Из показаний свидетеля З.Г. следует, что в один из вечеров в конце декабря 2019 года у Л.А. и Л.Е. в гостях находились Кульчицкий и С.Е., ран на руках Кульчицкого не имелось (т.2 л.д.153-158).

Свидетель Б.Р. показал, что вечером 24 декабря 2019 года подвозил Кульчицкого в качестве пассажира такси к дому <адрес № 1>. В автомобиле находился также М.Н., который знаком с Кульчицким. Деньги за проезд в сумме 150 рублей, а также 30 рублей за превышенный километраж, Кульчицкий перевел на его банковскую карту.

Протоколами выемки от 21 июля 2020 года и осмотра от 18 августа 2020 года установлено, что согласно изъятой в Северо-Восточном отделении № 8645 ПАО «Сбербанк» информации о движении денежных средств по счету Кульчицкого Р.В. №..., 24 декабря 2019 года в 22 часа 24 минуты и в 22 часа 28 минут, по Магаданскому времени, со счета Кульчицкого произведены перечисления на счет Б.Р. в размере 150 рублей и 30 рублей (т.5 л.д.75-77, 88-104).

Из показаний свидетеля М.Н. следует, что 24 декабря 2019 года в вечернее или ночное время, Б.Р., работавший водителем такси в службе «<..taxi...>» подвозил его домой. В это

время Б.Р. поступил заказ на перевозку клиента. Они приехали в район «Телевышки», где забрали пассажира, которым оказался ранее знакомый ему Кульчицкий. Ран и крови на руках Кульчицкого он не видел, каких-либо предметов вытереть кровь он не просил.

Согласно показаниям свидетеля Ш.Т., она проживает в квартире <№..02> дома <адрес № 1>. Над ее квартирой находится квартира <№..01>, которую около полугода снимает девушка с молодым человеком. 24 декабря 2019 года примерно в 23 часа из квартиры <№..01> она услышала словесный конфликт между ними, который продолжался около 15 минут и перерос в драку, затем прекратился. Она прошла в кухню, откуда слышала, как в квартире <№..01> девушка просила молодого человека уйти, говорила, что ей без него лучше, спокойнее, что она учится, сдает сессию, а он только выпивает. Парень при этом плакал, говорил, что исправится, просил прощения, но девушка все равно просила его уйти. При этом, она его не оскорбляла и в разговоре с ним нецензурно не выражалась. Затем девушка прошла в комнату и стала плакать, а парень вышел из квартиры, хлопнул дверью, и почти сразу же вернулся. Около 23 часов 40 минут из квартиры <№..01> вновь в течение примерно 15 минут были слышны звуки борьбы и драки, а затем снова разговоры. Через 2-3 минуты в квартире <№..01> снова началась драка, которая длилась примерно 20 минут. Ранее конфликты между парнем и девушкой проживающих в квартире <№..01> происходили регулярно, однако таких громких и частых звуков борьбы, как 24 декабря 2019 года, не было. Признаков нахождения в квартире <№..01> других лиц она не слышала.

Свидетель Г.А. показал, что с Кульчицким и А.Н. знаком, знает, что у них близкие отношения. 15 декабря 2019 года на дне рождения Т.А. А.Н. сказала, что рассталась с Кульчицким, который также приезжал на день рождения, проверить одна А.Н. или с кем-то, ревновал ее. Последний раз он виделся с А.Н. 21 декабря 2019 года в ночное время в клубе «<..m...>». Впоследствии общался с ней в программе «WhatsApp» 23 и 24 декабря 2019 года. Ночью 25 декабря 2019 года в 03 часа 11 минут, находясь в гостях у У.С., соседки А.Н., направил ей сообщение, которое не было доставлено. К У.С. он пришел 24 декабря 2019 года около 23 часов 30 минут. Примерно пять минут он находился у двери в секцию, так как У.С. ему не открывала. В это время из квартиры А.Н. доносился разговор между мужчиной и женщиной на повышенных тонах. Содержание разговора, а также звуки борьбы он не слышал. Около 23 часов 34 минут У.С. открыла ему дверь, до утра он находился у нее. Примерно в 00 часов 30 минут 25 декабря 2019 года, а также неоднократно в течение ночи, он выходил на лестничную площадку курить, из квартиры А.Н. никаких шумов не доносилось, дверь в ее квартиру была закрыта. Утром его разбудила У.С. и сказала, что А.Н. убили. Он вышел в секцию квартиры А.Н., сообщил находившимся там сотрудникам полиции о шуме, который слышал вечером 24 декабря 2019 года.

Свидетель У.С. показала, что знакома с Кульчицким и А.Н., проживали вместе на одном этаже в <адрес № 1>. 24 декабря 2019 года с 23 до 24 часов к ней в гости пришел Г.А., который находился у нее до утра. Когда она его впускала домой, а также в течение ночи, когда они выходили курить, шума из квартиры А.Н. она не слышала, кого-либо входящим или выходящим из ее квартиры не видела.

Из показаний свидетеля Х.А. следует, что в течение 2019 года она проживала по адресу: <адрес № 1>, кв.<№..01>, совместно с А.Н.. Также в течение 2019 года с ними проживал сожитель А.Н. – Кульчицкий, который злоупотреблял спиртными напитками, приходил домой пьяный, в связи с чем у них часто возникали конфликты. В ходе такого конфликта Кульчицкий ударил А.Н. рукой по лицу. В середине ноября 2019 года А.Н. рассталась с Кульчицким, и он с ними не проживал. Однако Кульчицкий пытался возобновить отношения с А.Н., звонил ей на мобильный телефон, приходил к ней на работу. А.Н. встреч с ним избегала.

В ночь на 24 декабря 2019 года она находилась в гостях у своего молодого человека К.Н. в пос. <L>. Утром 24 декабря 2019 года около 8 часов она вернулась, А.Н. была дома одна. В квартире помимо А.Н. никого не было. Однако в пепельнице находился окурок от сигареты «<..w..>», которые курит Кульчицкий. Затем она пошла на учебу, А.Н. оставалась дома. Вечером вернулась, А.Н. дома не было. Обратила внимание, что на плите находилась сковорода с приготовленной пищей и поняла, что Кульчицкий приходил к А.Н. в ночь на 24 декабря 2019 года, поскольку, когда они жили вместе, приготовлением пищи А.Н. не

занимались, готовили либо она, либо Кульчицкий. Переодевшись, она вновь вместе с К.Н. уехала в пос. <L>.

24 декабря 2019 года в 22 часа 13 минут К.Н. по телефону звонил Кульчицкий, выяснял, будет ли она ночевать дома, сообщил, что намерен прийти к А.Н. мириться.

25 декабря 2019 года примерно в 8 часов она пришла домой, открыла замок входной двери своим ключом, прошла в коридор, включила свет и обратила внимание, что на стенах и на полу в коридоре имеются следы крови. Пройдя в комнату, она обнаружила лежащую на кровати на животе, лицом вниз А.Н., всю в крови. Постель была пропитана кровью. Признаков жизни А.Н. не подавала. Она вышла на улицу, позвонила К.Н. и попросила вызвать скорую помощь, а сама позвонила в службу «112». Далее дождалась скорую помощь и сотрудников полиции.

Также свидетель показала, что в мойке находилась кружка, которой всегда пользовался Кульчицкий, о чем она сказала участниками осмотра места происшествия 25 декабря 2019 года, а также, что один из трех имевшихся в квартире ножей, пропал.

Показания свидетеля Х.А. о том, что дверь квартиры А.Н. была закрыта снаружи, подтверждают признательные показания подсудимого данные в ходе предварительного следствия о том, что после убийства А.Н. он покинул квартиру и закрыл дверь на ключ.

Из показаний свидетеля К.Н. следует, что 24 декабря 2019 года в 19 часов 10 минут он находился в пос. <L> со своей девушкой Х.А.. В 19 часов 19 минут и в 20 часов 07 минут ему звонил Кульчицкий, однако он на его звонки не ответил. В 22 часа 13 минут Кульчицкий вновь ему позвонил, пояснил, что планирует зайти в гости к А.Н. и поинтересовался, вернется ли Х.А. ночевать домой. Он ответил, что Х.А. будет ночевать с ним в пос. <L>. Утром 25 декабря 2019 года они на рейсовом автобусе приехали в Магадан и разошлись по домам. В 7 часов 51 минуту ему позвонила Х.А. и сообщила, что обнаружила в квартире А.Н. всю в крови, попросила срочно приехать. После этого, он сообщил о случившемся в службу «112» (т.1 л.д.234-239).

Свидетель П.И. показал, что 23 декабря 2019 года около 21 часа его брат Кульчицкий Р.В. ушел из дома. 25 декабря 2019 года примерно в 11 часов Кульчицкий вернулся, трезвый, в хорошем настроении. Был одет в зимнюю камуфлированную куртку, шапку черного цвета, спортивный костюм «Адидас» темно-синего цвета с белыми полосами на штанах, кроссовки темного цвета. Следов крови на его одежде не было. На подушечках указательного и среднего пальцев правой руки Кульчицкого имелись порезы. Он ему сообщил, что его искала полиция. Кульчицкий разделся и прошел в душ, что делал со своим костюмом, он не видел. Через полчаса после прихода мамы, Кульчицкий пошел в полицию, узнать по какому поводу его искали.

Свидетель П.У. показала, что Кульчицкий Роман ее сын. Ранее он проживал со своей девушкой А.Н., с которой расстался в конце ноября начале декабря 2019 года и вернулся жить домой, однако продолжал поддерживать с А.Н. хорошие взаимоотношения, периодически ездил к ней в гости, оставался ночевать. 23 декабря 2019 года в послеобеденное время Кульчицкий ушел из дома и до 25 декабря 2019 года не возвращался и не звонил. Одет был в черный спортивный костюм с белыми полосками, зимнюю куртку камуфляжного цвета, кроссовки зимние темного цвета. 25 декабря 2019 года около 13 часов она пришла домой, Кульчицкий выходил из ванной комнаты. Она поинтересовалась у него, почему к ним домой приезжала полиция. Кульчицкий ответил, что ему сообщили об убийстве А.Н., и он идет в полицию, чтобы его в этом не подозревали. С 13 до 14 часов Кульчицкий ушел из дома. Она собрала дома грязные вещи и положила их в стиральную машину, в которой уже находился спортивный костюм, в котором Кульчицкий был одет 23 декабря 2019 года, когда уходил из дома. Вечером к ним домой приехали сотрудники полиции, забрали с собой спортивный костюм Кульчицкого, который к этому времени уже был постиран. Со слов младшего сына П.И. ей известно, что когда Кульчицкий вернулся домой, на большом пальце его руки имелся порез.

Виновность подсудимого Кульчицкого Р.В. также подтверждается:

- рапортом старшего следователя следственного отдела по городу Магадану СУ СК России по Магаданской области В.Г. от 25 декабря 2019 года, согласно которому в указанный день в 8 часов 40 минут из дежурной части ОМВД России по городу Магадану поступило сообщение об обнаружении трупа женщины. Выехав на место преступления, по адресу: <адрес № 1>, кв.< № ..01>, в комнате на кровати был обнаружен труп А.Н., с явными признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран в области шеи, туловища и конечностей (т.1 л.д.56);

- протоколами осмотра и дополнительного осмотра места происшествия от 25 декабря 2019 года и 29 декабря 2019 года, согласно которым зафиксирована обстановка в однокомнатной квартире < № ..01> дома <адрес № 1>. На полу, стенах всех помещений квартиры, а также расположенных в них предметах интерьера и бытового пользования имеются множественные следы, похожие на кровь в виде пятен, брызг, потеков, сгустков. В санузле на участке поверхности стены справа от унитаза имеются разводы следов вещества бурого цвета, свидетельствующие об их замывании.

В комнате на кровати обнаружен труп А.Н. с множественными ранами шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

При осмотре изъяты: два кухонных ножа; вырезы, соскобы, смывы и сгустки вещества бурого цвета с поверхности стен, пола, предметов одежды, мебели и бытового назначения; пододеяльник со следами вещества бурого цвета; окурки сигарет; стик «<..q..>»; фрагмент линолеума и полотенце со следами вещества бурого цвета; дактилопленки со следами рук, в том числе с внешней поверхности входной двери около глазка, с выключателя в кухне, с кружки из раковины в кухне, с кружки в комнате; пижама (майка и шорты) с трупа А.Н.; стеклянная кружка со следами вещества бурого цвета со столика в комнате.

В ходе дополнительного осмотра квартиры 29 декабря 2019 года изъяты: фрагменты со следами вещества бурого цвета с пакетов красного и зеленого цвета в коридоре, ткани с полотенца в душевой кабине, пояса халата с пуфа в комнате; сгустки вещества бурого цвета с пола кухни, комнаты; соскоб вещества бурого цвета со стены комнаты; смывы вещества бурого цвета со стены коридора, пола кухни, конфорки электроплиты, дверцы духового шкафа, ножки стола, торцевой и нижней торцевой части стены в дверном проеме входа в комнату, пола комнаты, со стены комнаты при входе слева, с верхнего и нижнего участков стены в комнате, изголовья кровати в комнате, с пола комнаты у кровати; мобильный телефон марки Huawei P30 lite модели MAR-LX1M в корпусе черного цвета, с сим-картами операторов связи «<..b..>» и «<..t..>», картой памяти micro-SD и зарядным устройством (т.1 л.д.58-81, 84-106);

- протоколом выемки от 26 декабря 2019 года и осмотра от 13 августа 2020 года изъятых у подозреваемого Кульчицкого Р.В. кроссовок черного цвета с подошвой белого цвета, спортивных брюк, футболки и толстовки «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, носков вязаных синего цвета, мобильного телефона Huawei MRD-LX1F в корпусе черного цвета, с установленными в нем сим-картой «<..b..>» и картой памяти micro-SD (т.4 л.д.16-19, 126-130);

- протоколом осмотра от 13 августа 2020 года изъятых для сравнительного исследования образцов: отпечатков пальцев, оттисков ладоней рук, буккального эпителия Кульчицкого Р.В.; буккального эпителия свидетеля Х.А.; марлевые тампоны с образцом крови, а также содержимым ротовой полости, влагалища, прямой кишки трупа А.Н. (т.5 л.д.140-152);

- заключением эксперта № 2374/ж от 26 декабря 2019 года, из которого следует, что у Кульчицкого Р.В. имеются восемь резаных ран мягких тканей поверхностного характера ладонной поверхности правой кисти, которые образовались от воздействий предмета, имеющего острую кромку, в том числе, острой кромки лезвия клинка ножа. Давность образования ран составляет 1-2 суток к моменту освидетельствования (т.6 л.д.246-247);

- заключением эксперта № 43 от 28 февраля 2020 года, согласно которому на большинстве предметов (вырезе материала шарфа, всех соскобах вещества бурого цвета,

всех сгустках вещества бурого цвета, всех марлевых тампонах со смывами вещества бурого цвета, пододеяльнике, полотенце, вырезе фрагмента полимерного коврика, стеклянной кружке, фрагментах полиэтилена, фрагментах ткани, пояса, на клинке ножа общей длиной около 29,5см (с рукоятью из полимерного материала черного цвета)) изъятых с места происшествия по адресу: <адрес № 1>, кв.<№..01>, обнаружена кровь Кульчицкого Р.В.

На клинке ножа общей длиной около 17,5 см, изъятого рядом с мойкой в кухне, смыве со следа в центре пола кухни, обнаружена биологическая смесь с присутствием крови человека, которая происходит в результате смешения биологического материала Кульчицкого Р.В. и А.Н.

На задней поверхности шорт, с трупа А.Н. обнаружена биологическая смесь, которая происходит в результате смешения биологического материала А.Н. и Кульчицкого Р.В.

На смывах с пола в комнате у изголовья и у средней части кровати, вырезах фрагмента материала с наволочки подушки, пододеяльника и ткани на стене у кровати, на пижаме (майке и передней поверхности шорт) с трупа потерпевшей, обнаружена кровь А.Н.

На окурках сигарет обнаружен эпителий Кульчицкого Р.В. и свидетеля Х.А., на стике «<..q..>» обнаружен эпителий А.Н.

В содержимом влагалища и прямой кишки А.Н. обнаружена сперма Кульчицкого Р.В.

На носках, изъятых 26 декабря 2019 года у подозреваемого Кульчицкого Р.В., обнаружена кровь А.Н. и Кульчицкого Р.В. (т.6 л.д.136-170);

Наличие крови Кульчицкого Р.В. на изъятых с места преступления предметах подтверждает факт получения подсудимым резаных ран мягких тканей правой кисти во время убийства А.Н.

- заключением эксперта № 45 от 6 февраля 2020 года, согласно которому следы пальцев рук, изъятые в квартире А.Н., с внешней поверхности входной двери около глазка, с выключателя в кухне, с кружки на столе в комнате, с кружки в раковине в кухне, оставлены большим, указательным пальцами и подпальцевой зоной левой руки, большим и средним пальцами правой руки Кульчицкого Р.В. (т.6 л.д.95-104);

- протоколом осмотра от 18 августа 2020 года, которым зафиксированы индивидуальные особенности срезов ногтевых пластин с левой кисти, ногтевых пластин и волос с правой кисти, волос с молочной железы, пяти областей головы, кожных лоскутов с ранами №№ 5, 6, 20, 21, 28, 29, 46, 47, кожных лоскутов с серией ран с области шеи и с серией ран с области поясницы трупа А.Н. (т.5 л.д.153-160);

- заключением эксперта № 66 от 7 апреля 2020 года, согласно которому на срезах с ногтевых пластин от трупа А.Н. обнаружена биологическая смесь с присутствием крови человека и эпителия, которая происходит в результате смешения биологического материала А.Н. и Кульчицкого Р.В. (т.6 л.д.221-228);

- протоколами осмотров от 11 и 12 августа 2020 года, которыми зафиксированы индивидуальные особенности и характерные признаки предметов изъятых 25 и 29 декабря 2019 года из квартиры <№..01> дома <адрес № 1>, присутствие на них следов вещества бурого цвета, множественные сквозные повреждения одежды от трупа А.Н.. (т.4 л.д.149-171, 178-196);

- заключением эксперта № 32-МК от 5 июня 2020 года, согласно которому на препаратах кожи от трупа А.Н. имеются множественные колото-резаные и резаные повреждения. На пижамном топе А.Н. имеется девять колото-резаных повреждений и один отрыв.

Сравнительным исследованием установлено соответствие в локализации и расположении повреждений на материале пижамного топа и ран на теле потерпевшей: №№

1,2 и № 44, №№ 3,4 и № 45, №№ 5,6 и № 47, № 7 и № 46, № 8 и № 5, № 9 и № 6 соответственно.

Образование колото-резаных и резаных повреждений на теле А.Н., а также колото-резаных повреждений на материале спинки и переда ее пижамного топа не исключается от воздействий одним и тем же колюще-режущим орудием типа клинка ножа, в том числе клинком ножа пропавшего с места преступления, описание которого дала потерпевшая А.Е. (т.6 л.д.41-87);

- заключением эксперта № 555/Э от 27 марта 2020 года согласно которому смерть А.Н. наступила от множественных проникающих и непроникающих колото-резаных, резаных ран шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопряженных с повреждениями мягких тканей, органов шеи, ветвей сонных артерий, яремных вен, поверхностных вен шеи, ткани легких, перикарда и сердца, верхней полой вены, органов брюшной полости, наружным и внутренним кровотечением, взаимно отягощающих друг друга, приведших к развитию единого совокупного осложнения – обильной кровопотери.

Колото-резаные раны на шее образовались от 18 травматических воздействий; резаные раны на шее образовались от 11 травматических воздействий; колото-резаные на туловище образовались от 25 травматических воздействий; колотые раны на туловище образовались от 3 травматических воздействий; колото-резаные раны на верхних конечностях образовались от 12 травматических воздействий; резаные раны на верхних конечностях образовались от 4 травматических воздействий; колотая рана на правой верхней конечности образовалась от 1 воздействия; линейные ссадины на верхних конечностях образовались от 10 травматических воздействий; кровоподтек на ладонной поверхности левой кисти, между 4 и 3 пястными костями образовался от однократного травматического воздействия; колото-резаные раны на нижних конечностях образовались от 9 травматических воздействий; резаная рана мягких тканей передней поверхности левого бедра в средней трети образовалась от однократного воздействия; ссадина с кровоподтеком на наружной поверхности области верхней трети левого коленного сустава образовалась от однократного воздействия.

Имеющиеся на трупе А.Н. колото-резаные раны образовались от 64 травматических воздействий колюще-режущим предметом (предметами); колотые раны от 4 травматических воздействий предметом (предметами) имеющим острие; резаные раны от 16 травматических воздействий предметом (предметами) имеющим острую кромку; линейные ссадины от 10 травматических воздействий предметом (предметами) имеющими острую кромку (лезвие); кровоподтеки и ссадины от 2 травматических воздействий тупым твердым предметом (предметами).

Не исключается образование колото-резаных, резаных, колотых ран и линейных ссадин от воздействий одним и тем же колюще-режущим орудием типа клинка ножа.

В прямой причинной связи с наступившей смертью А.Н. стоят колото-резаные и резаные раны со всеми входящими в их комплекс повреждениями, номера которых перечислены в пункте 8,9. заключения, квалифицирующиеся в совокупности как причинившие тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, так как являются взаимно отягощающими друг друга, приведшими к развитию единого совокупного осложнения – обильной кровопотери.

Все телесные повреждения на трупе А.Н. причинены прижизненно, в течение непродолжительного промежутка времени, незадолго до наступления смерти, в период времени, исчисляемый минутами (десятками минут) (т.5 л.д.189-244, т.6 л.д.1-16);

- показаниями эксперта Б.Л., которая в судебном заседании подтвердила изложенные в заключении выводы проведенной ею экспертизы трупа А.Н., пояснила каким образом производилась нумерация обнаруженных ран, перечислила выявленные в ходе экспертизы признаки и особенности, указывающие на прижизненный характер образования ран, ссадин, кровоподтеков на трупе А.Н., в период исчисляемый минутами - десятками минут, но не свыше 30 минут до наступления смерти потерпевшей. Также эксперт разъяснил, что в

категоричной форме высказаться об очередности образования телесных повреждений не представляется возможным ввиду их значительного количества, схожести и неоднократности травматических воздействий. В то же время, эксперт привел признаки, указывающие на то, что все повреждения в области шеи (раны №№ 56-73) и туловища потерпевшей (раны №№ 5, 6, 45, 46, 47, 49) причинены в первую очередь, и пояснил, что причинение множественных колотых, резаных и колото-резаных ран относится к одному из способов причинения особой боли;

- заключением эксперта № 302 от 12 мая 2020 года, согласно которому волосы, изъятые с правой молочной железы и правой кисти трупа А.Н., являются оборванными волосами и происходят с головы А.Н. (т.6 л.д.238-241).

По факту кражи имущества А.Н. с банковского счета.

Так, потерпевшая А.Е. показала, что ее сестра А.Н. пользовалась картой Сбербанк VISA, которую всегда носила с собой. После убийства А.Н. банковская карта пропала. Считает, что ее похитил Кульчицкий, поскольку во время совместного проживания с А.Н. он постоянного заработка не имел и, сестра позволяла ему пользоваться своей банковской картой при оплате покупок в магазине, в связи с чем он знал к ней пин-код. Вместе с тем, после расставания общего бюджета они не вели, и свою банковскую карту А.Н. в пользование Кульчицкому не передавала, распоряжаться имевшимися на ней деньгами не разрешала.

Свидетели А.А. и А.В. показали, что их дочь А.Н. пользовалась банковской картой Сбербанк VISA, на которую через услугу «мобильный банк», они переводили ей деньги на оплату квартиры и личные расходы. Картой А.Н. пользовалась самостоятельно, всегда носила ее при себе. Во время совместного проживания с Кульчицким дочь могла дать ему карту сходить в магазин, но надолго не передавала, поскольку постоянно ею пользовалась. После расставания с Кульчицким банковская карта всегда находилась у А.Н., она расплачивалась картой, когда добиралась на такси до работы, покупала на работе питание. Распоряжаться находящимися на карте денежными средствами она Кульчицкому не разрешала.

Свидетель А.А. также дополнила, что в ноябре-декабре 2019 года она проживала у А.Н., банковская карта всегда находилась с ней, она на нее перечисляла деньги.

Свидетель А.В. дополнил, что незадолго до смерти А.Н. он переводил ей на карту денежные средства.

Из показаний свидетеля К.Г., занимавшего в 2019 году должность администратора семейного развлекательного комплекса «<..N...>» следует, что А.Н. с середины октября 2019 года работала оператором в <..N...>, имела стабильный заработок - 1 300 рублей в сутки. 23 и 24 декабря 2019 года А.Н. находилась на работе с 12 до 20 часов.

Свидетель Х.А. также подтвердила наличие в пользовании А.Н. банковской карты Сбербанк VISA, которой после ее убийства среди принадлежащих ей вещей не оказалось. Пароль к карте знал Кульчицкий, так как в период совместного проживания А.Н. давала ему свою карту для осуществления покупок в магазинах. После расставания с Кульчицким А.Н. свою банковскую карту всегда держала при себе, носила в дамской сумочке, в пользование Кульчицкому не передавала, распоряжаться своими деньгами не разрешала. В период 21-22 декабря 2019 года она и А.Н. посещали клуб «<..m...>», где А.Н. расплачивалась данной картой за приобретаемые напитки и еду. Также в указанный период А.Н. при ней оплачивала картой покупку принадлежностей к электронным сигаретам, платья, туфель, продуктов питания. В 20 числах декабря 2019 года А.Н. приходила к ней на работу в <...t..>», где при помощи карты оплачивала приобретенные в салоне товары. При помощи мобильного телефона А.Н. при ней не расплачивалась.

Сообщением ПАО Сбербанк от 27 апреля 2020 года установлена принадлежность А.Н., <дата> года рождения, карты Visa Classic №... открытой к счету №... (т.5 л.д.54).

Согласно протоколам осмотра и дополнительного осмотра места происшествия от 25 декабря 2019 года и 29 декабря 2019 года на месте преступления, в квартире по месту жительства А.Н., банковской карты Visa Classic №... не обнаружено (т.1 л.д.58-81, 84-106).

Протоколами выемки от 17 января 2020 года и осмотра от 19 марта 2020 года изъятой в Северо-Восточном отделении № 8645 ПАО Сбербанка видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в павильоне круглосуточного обслуживания ПАО Сбербанк по адресу: <адрес № 5>, зафиксировано как 25 декабря 2019 года в период с 00 часов 44 минут до 00 часов 46 минут Кульчицкий Р.В. входит в павильон и получает в банкомате наличные деньги, при этом все операции выполняет левой рукой, так как на ладони правой руки Кульчицкого Р.В. имеется порез (т.4 л.д.212-216, 217-232).

Данное доказательство также подтверждает, что резаные раны на руке Кульчицкого Р.В. появились после убийства А.Н.

Информацией ПАО Сбербанк от 20 мая 2020 года, из которой следует, что 24 декабря 2019 года в 00 часов 46 минут с карты А.Н. №... в банкомате АТМ №... произведена выдача наличных в сумме 600 рублей (т.5 л.д.42-46, 54, 57-62);

Протоколами выемки от 21 июля 2020 года и осмотра от 18 августа 2020 года изъятой в Северо-Восточном отделении № 8645 ПАО «Сбербанк» информации о движении денежных средств по счету Кульчицкого Р.В. №... за период с 24 по 26 декабря 2019 года установлено, что выдача наличных денег с данного счета в банкомате АТМ № ..., не производилась (т.5 л.д.75-77, 85-87, 88-104);

Согласно показаниям свидетеля П.Н., 25 декабря 2019 года в 00 часов 44 минуты она общалась с Кульчицким по видеосвязи «WhatsApp», он сказал ей, что находится в микрорайоне «<...район...>» у Сбербанка, снимет деньги и приедет. За спиной у Кульчицкого были видны вывеска Сбербанка и киоск автобусной остановки. В телефонном разговоре в 00 часов 52 минуты Кульчицкий сообщил ей, что приезжал к А.Н. для разговора, было слышно, что он находится в движущемся автомобиле.

Свидетель З.А. показал, что работает водителем такси в компании «<..taxi 2..>». 25 декабря 2019 года в 00 часов 49 минут он прибыл на вызов по адресу: <адрес № 5>, где на остановке по <адрес № 5>, напротив Сбербанка, забрал молодого человека и отвез по адресу, который тот указал. Ничего необычного в поведении парня не было, по окончании поездки он рассчитался наличными деньгами. Не исключает, что это был подсудимый.

Протоколом осмотра от 1 мая 2020 года распечатки с детализацией телефонных соединений с 23 по 27 декабря 2019 года по абонентскому номеру <№.....03>, находившемуся в пользовании Кульчицкого Р.В., которым зафиксировано нахождение телефонного аппарата Кульчицкого Р.В. в период с 23 часов 12 минут 24 декабря 2019 года по 00 часов 37 минут 25 декабря 2019 года в районе базовых станций расположенных на <...км..> и <.....> (т.5 л.д.33-38), то есть в непосредственной близости от места преступления.

Оценивая всю совокупность добытых и исследованных по делу доказательств, суд приходит к убеждению, что каждое из них относится к рассматриваемому уголовному делу, является допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимого Кульчицкого Р.В. в совершенных преступлениях.

Признавая Кульчицкого Р.В. виновным в убийстве суд исходит из того, что о направленности умысла подсудимого Кульчицкого Р.В. на лишение жизни потерпевшей А.Н. свидетельствует избранный им способ убийства, связанный с нанесением множественных ранений, в том числе в органы шеи и туловище (грудную клетку, поясничную область), то есть в область расположения жизненно-важных органов человека, которые наносились ножом, а также степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшей.

При этом, Кульчицкий Р.В. осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежное наступление смерти А.Н. в результате своих действий, и желал ее наступления.

Преступление Кульчицкий Р.В. совершил на почве ревности, в связи с нежеланием А.Н. продолжать с ним близкие отношения, что подтверждается показаниями как самого подсудимого о том, что одной из причин его приезда к А.Н. послужило полученное от П.А. сообщение о нахождении у нее в квартире посторонних, так и показаниями свидетелей Х.А., У.С., Г.А., А.Е., из которых следует, что Кульчицкий Р.В. ревновал А.Н. к другим мужчинам.

Данных о наличии у подсудимого каких-либо иных мотивов при убийстве А.Н. в материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто.

Полностью нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак убийства А.Н., как совершенное с особой жестокостью.

Об особой жестокости Кульчицкого Р.В. свидетельствует не только количество и широкий спектр разнообразия локализации причиненных А.Н. ранений, но и избранный им особо болезненный способ физического насилия: нанес 94 удара ножом, причинив 64 колото-резаных, 4 колотых, 16 резаных ранений, из которых 14 проникающих в левую плевральную полость шеи и грудной клетки, грудную и брюшную полости, полость коленного сустава, с повреждением внутренних органов и 70 не проникающих в полости тела, нижние и верхние конечности, 10 линейных ссадин, а также причиненные тупым предметом кровоподтеки и ссадины.

При этом, нанесение А.Н. такого множества прижизненных ранений, каждое из которых сопровождает определенная болевая реакция, причинение явно излишних страданий, не обусловленных основной целью данного деяния, свидетельствует о желании Кульчицкого Р.В. причинить потерпевшей в процессе лишения жизни особые мучения и страдания, о проявлении им особой жестокости.

Признавая Кульчицкого Р.В. виновным в краже денежных средств с банковского счета А.Н. суд исходит из того, что А.Н. являлась держателем банковской карты прикрепленной к ее банковскому счету, которой она управляла хранящимися на нем денежными средствами. Кульчицкий тайно похитил принадлежащую А.Н. банковскую карту и с ее помощью безвозмездно изъял находящиеся на ее банковском счете денежные средства, путем получения наличными через банкомат, которыми распорядился по своему усмотрению.

Версия подсудимого Кульчицкого Р.В. о том, что 23 декабря 2019 года он приехал к А.Н. на работу, где она передала ему в пользование для приобретения новогодних гирлянд свою банковскую карту, которую он впоследствии забыл ей отдать, не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия.

Протоколом дополнительного осмотра от 5 мая 2020 года принадлежащего Кульчицкому Р.В. мобильного телефона зафиксирована переписка Кульчицкого с абонентом «А.Н.» в приложении «WhatsApp» за период с 25 ноября 2019 года по 24 декабря 2019 года.

Из переписки за 23 декабря 2019 года следует, что в 11 часов 42 минуты А.Н. сообщает Кульчицкому о том, что едет на работу. В 12 часов 31 минуту А.Н. просит Кульчицкого заехать в магазин «<...n...>» и получить ее заказ. При этом А.Н. сообщает Кульчицкому, что деньги на оплату заказа и на такси она ему перечислит (т.4 л.д.45-97).

Из информации, представленной ПАО Сбербанк 15 января 2020 года и 20 мая 2020 года следует, что 23 декабря 2019 года в 12 часов 46 минут, по Магаданскому времени, А.Н. перечислила на карту Кульчицкого Р.В. Visa Classic №... денежные средства в сумме 700 рублей (т.5 л.д.42-46, 57-62).

Согласно прилагаемой к протоколу осмотра от 5 мая 2020 года фото-таблицы (фото № 105), А.Н. направила Кульчицкому два уведомления из магазина «<...n...>» с номером заказа №... на сумму 420 рублей, который необходимо выкупить (т.4 л.д.93).

Из приобщенных в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя документов «<...n...>» следует, что 23 декабря 2019 года с 13 часов 35 минут до 14 часов 00 минут Кульчицкий Р.В. оплатил заказ №... наличными в сумме 420 рублей.

После этого, Кульчицкий приобрел елку, которую вместе с гирляндами отвез А.Н. на работу, что следует из показаний свидетеля П.А. (т.2 л.д.159-163).

Таким образом, приведенные доказательства свидетельствуют о том, что до получения заказа Кульчицкий с А.Н. 23 декабря 2019 года не встречался и свою банковскую карту, она ему не передавала, поскольку необходимости в этом не имелось, так как деньги на приобретение гирлянд А.Н. перечислила Кульчицкому посредством «мобильного банка».

Кроме этого, на следующий день, 24 декабря 2019 года, А.Н., находясь на работе, дважды в 12 часов 55 минут и в 16 часов 10 минут по Магаданскому времени, осуществляла «бесконтактную покупку», то есть рассчитывалась банковской картой (т.5 л.д.60).

Указанные обстоятельства, с учетом того, что до позднего вечера 24 декабря 2019 года Кульчицкий с А.Н. не виделся, а следовательно, она не могла передать ему свою банковскую карту, свидетельствует о ее завладении Кульчицким после убийства А.Н..

В ходе судебного следствия подсудимый Кульчицкий Р.В. признался в том, что банковскую карту А.Н. он взял в квартире после ее убийства, а указанная им версия была попыткой уйти от ответственности за совершенное преступление.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый совершил преступления неосознанно, опровергаются: заключением психолого-психиатрической экспертизы № 31 от 14 февраля 2020 года из которого следует, что Кульчицкий Р.В. осознавал характер и общественную опасность своих действий, действовал в рамках привычного реагирования и сохранил достаточные воспоминания; видеозаписью к протоколу проверки показаний подозреваемого Кульчицкого, который на месте преступления при помощи манекена человека и макета ножа, самостоятельно продемонстрировал, как и куда он наносил А.Н. удары, пояснил, что продолжал бить ее ножом и после того как она потеряла сознание; другими исследованными судом доказательствами, согласно которым в течение 24 декабря 2019 года Кульчицкий настойчиво добивался встречи с А.Н., выяснял, будет ли она дома вечером одна, приехав к ней, убедился в отсутствии в квартире посторонних лиц, после убийства принял меры к сокрытию следов преступления, нашел в квартире банковскую карту А.Н., по дороге к отделению Сбербанка, где он похитил с помощью этой карты денежные средства А.Н., избавился от орудия преступления, вызвал такси, на котором вернулся в квартиру, где находился П.А.. При этом свидетели П.Н., Г.Е., М.С., с которыми Кульчицкий общался непосредственно после совершенных преступлений отметили, что в подавленном состоянии он не находился, не нервничал, был спокоен.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимый действовал осмысленно и целенаправленно, контролировал свои действия, осознавал, что для причинения А.Н. смерти такое большое количество повреждений не требовалось и, их нанесение причиняют ей сильные физические страдания. Похищая имущество А.Н., понимал, что оно чужое, ему не принадлежит и своими действиями, он причиняет ей материальный ущерб.

Находя вину подсудимого Кульчицкого Р.В. доказанной, суд квалифицирует его действия:

- по п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью;

- по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

В ходе судебного разбирательства изучались обстоятельства характеризующие личность подсудимого.

Как показала в судебном заседании свидетель П.У., ее сын Кульчицкий Р.В. спокойный, неагрессивный, веселый молодой человек. Отставания в физическом и психическом развитии у него никогда не было. В школе обучался на оценки «хорошо». В

2015 году окончил школу, уехал в Магадан, где поступил в <...лицей..>, проучился два года, после чего был призван в Армию, где проходил службу в период с мая 2017 года по май 2018 года. Вернувшись, продолжил обучение в <...лицей..>, но впоследствии был отчислен в связи с систематическими прогулами.

Свидетель Г.А., знаком с Кульчицким Р.В. на протяжении 10 лет, охарактеризовал его как с положительной, так и отрицательной стороны, указав на злоупотребление им спиртными напитками и лживость, в связи с чем, он перестал поддерживать с ним отношения.

Свидетель П.А. в целом охарактеризовал подсудимого положительно, отметив, что тот злоупотреблял спиртными напитками, мог употреблять спиртное в течение 2 дней непрерывно.

Свидетели Л.А., Л.Е., М.С., Г.Е. охарактеризовали Кульчицкого Р.В. как доброго, спокойного, воспитанного, не вспыльчивого человека.

Согласно материалам уголовного дела подсудимый Кульчицкий Р.В. ранее не судим, по месту проживания в городе Магадане и месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, в ООО «<..у...>», где работал с 18 октября 2019 года по 29 ноября 2019 года и прохождению срочной воинской службы положительно, в период с 1 сентября 2015 года по 19 декабря 2018 года проходил обучение в ГБПОУ «<...училище...>», где зарекомендовал себя в целом с положительной стороны, в 2016 году занял второе место в соревнованиях по волейболу в рамках областной Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций, за что был награжден грамотой (т.7 л.д.54-55, 56-57, 69, 70-71, 74, 76, 77, 78, 79, 82).

Из заключения комиссионной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № 31 от 14 февраля 2020 года следует, что Кульчицкий Р.В. каким-либо хроническим психическим заболеванием, слабоумием не страдал и не страдает. В период совершения инкриминируемого ему деяния признаков временного расстройства психической деятельности у него не было, Кульчицкий Р.В. был способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обнаруживает признаки «Эпизодического употребления алкоголя не достигающие степени зависимости», в лечении от этого и медико-социальной реабилитации не нуждается. Эмоционально неустойчив, возбудим, демонстративен, зависим от средовых воздействий. Художественный склад мышления, элементы артистизма в поведении, повышенная ранимость, впечатлительность, снисходителен к себе, при повышенной требовательности к другим, безответственен. Эмоционально и личностно незрел, имеют место трудности социальной адаптации. Акцентуация по застревающему типу (характеризуется длительностью эмоциональных переживаний. Болезненные переживания при оскорблении личных интересов, которые, как правило, долго не забывает и не прощает). Выявленные индивидуально-психологические особенности не оказывали существенного влияния на произвольность и осознанность его действий в момент совершения инкриминируемого ему деяния. Признаков, характерных для аффекта, не усматривается. В юридически значимый период Кульчицкий Р.В. действовал в рамках личностных ресурсов в состоянии алкогольного опьянения (т.7 л.д.12-14).

Доводы стороны защиты о неполноте и недостаточной ясности заключения экспертов, в связи с отсутствием в нем описания фаз развития аффекта, суд признает несостоятельными, поскольку согласно выводам экспертизы Кульчицкий Р.В. при совершении преступления в состоянии аффекта не находился, а, следовательно, фазы его развития у него отсутствовали. Кроме этого, у Кульчицкого не обнаруживалось свойственного аффекту сужения восприятия и сознания, внезапного взрывного характера изменения протекания психических процессов, не выявилось признаков постаффективной астении, трудностей припоминания и запамятования.

Экспертиза проведена компетентными специалистами в установленном законом порядке, выводы экспертов ясные, полные, научно обоснованные, сформулированы на

основании объективного обследования подсудимого, всестороннем анализе данных о его личности, и сомнений у суда не вызывают.

С учетом заключения экспертизы, а также анализируя поведение Кульчицкого Р.В. в ходе предварительного расследования и судебного заседания, суд признает его по отношению к совершенным деяниям вменяемым.

Из материалов дела, а также допрошенного судом в качестве свидетеля старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по городу Магадану П.В. следует, что еще до своего задержания Кульчицкий Р.В. добровольно сообщил органу, осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им убийстве А.Н., что было зафиксировано в протоколе его явки с повинной от 25 декабря 2019 года (т.3 л.д.24-26).

Именно признание вины в убийстве А.Н. и показания Кульчицкого Р.В., данные на первоначальном этапе предварительного следствия в ходе допросов и проверки показаний на месте, позволили органу следствия раскрыть преступление и в полном объеме установить обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела и квалификации совершенного подсудимым общественно опасного деяния.

При таких данных имеются все основания для вывода о том, что Кульчицкий Р.В. добровольно явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления против личности, и, соответственно, для признания этих обстоятельств смягчающими наказание.

На основании изложенного, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кульчицкого Р.В., суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по факту убийства А.Н., признание вины, молодой возраст и принесение извинений потерпевшей по обоим преступлениям.

Из обстоятельств дела следует, что Кульчицкий Р.В. совершил особо тяжкое преступление против жизни в состоянии алкогольного опьянения. Наличие такого состояния подтверждается не только показаниями самого Кульчицкого об употреблении им алкоголя, но и пояснениями свидетелей П.А., Г.Е., М.С., Л.А. Л.Е., которые вместе с ним распивали спиртное в вечернее время 24 декабря 2019 года. Само же состояние алкогольного опьянения явилось одной из причин совершения преступления, о чем Кульчицкий Р.В. прямо пояснил в судебном заседании.

Поэтому, исходя из установленных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу, что именно состояние алкогольного опьянения сняло у Кульчицкого Р.В. внутренний контроль за своим поведением, вызвало необоснованную агрессию к потерпевшей, что привело к совершению им особо тяжкого преступления против личности - убийству А.Н. с особой жестокостью.

С учетом изложенного, суд на основании ч.1.1 ст.63 УК РФ признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, по факту убийства А.Н., совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Принимая во внимание личность подсудимого, уровень его психического развития, возраст и состояние здоровья, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, смягчающих и отягчающего его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление Кульчицкого Р.В., на условия жизни его семьи, необходимость достижения целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что наказание Кульчицкому Р.В. должно быть определено только в виде лишения свободы на длительный срок.

Учитывая характер и тяжесть совершенного Кульчицким Р.В. имущественного преступления, принимая во внимание характеристику его личности, суд приходит к выводу, что после отбытия основного наказания за поведением Кульчицкого Р.В. должен

осуществляться контроль, в связи с чем за совершение преступления предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ полагает необходимым назначить Кульчицкому Р.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч.3 ст.158 УК РФ, с учетом материального положения подсудимого, а также обстоятельств совершенной им кражи, суд полагает возможным не назначать.

Также дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд назначает Кульчицкому Р.В. за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ, которое предусмотрено санкцией ч.2 ст.105 УК РФ как обязательное.

Учитывая, что преступление подсудимым совершено в ночное время суток, суд на время отбывания наказания в виде ограничения свободы, помимо предусмотренных ч.1 ст.53 УК РФ обязательных ограничений, полагает необходимым установить для Кульчицкого Р.В. ограничение – не уходить из места постоянного проживания в ночное время суток с 22 до 6 часов.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, признания судом по факту убийства обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, суд не находит возможным в силу ч.6 ст.15 УК РФ изменить категории совершенных Кульчицким Р.В. преступлений на менее тяжкие.

Оснований для назначения Кульчицкому Р.В. более мягких видов наказания, чем в виде лишения свободы, предусмотренных санкцией ч.3 ст.158 УК РФ, в том числе в виде принудительных работ, предусмотренных ст.53.1 УК РФ, суд не находит.

Оснований для применения к Кульчицкому Р.В. положений ст.ст.64, 73 УК РФ, то есть для назначения наказания ниже низшего предела или для назначения более мягкого вида наказания, чем это предусмотрено санкцией закона, и для условного осуждения, судом не установлено, так как, вопреки доводам стороны защиты, каких-либо обстоятельств, в том числе исключительных, позволяющих применить данные нормы закона, по делу не выявлено.

Несмотря на признание судом обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, оснований для назначения Кульчицкому Р.В. наказания за совершенное им убийство А.Н. с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, в силу ч.3 ст.62 УК РФ, не имеется.

Отбывание лишения свободы Кульчицкому Р.В. суд в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает в исправительной колонии строгого режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого, суд считает возможным и необходимым содержать его под стражей вплоть до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Кульчицкого Р.В. с 25 декабря 2019 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Относительно имеющихся по делу вещественных доказательств суд полагает, что их судьба подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, а именно:

- вырез материала шарфа, пододеяльник со следами вещества бурого цвета, шесть окурков сигарет из пепельницы в помещении санузла, один окурок сигареты «<..w..>», стик «<..q..>», вырез фрагмента полимерного коврика, фрагмент линолеума со следами вещества бурого цвета из кухни, два ножа общей длиной 17,5 см и 29,5см, полотенце со следами

вещества бурого цвета из кухни, девять дактилопленок со следами рук, пижама (майка и шорты), стеклянная кружка; соскобы вещества бурого цвета с поверхности тумбы для обуви в коридоре, с поверхности мойки в кухне, с поверхности стола в кухне, со стены комнаты при входе слева; сгустки вещества бурого цвета с пола у тумбы с обувью в коридоре, с пола коридора у левой стены за пакетами, с пола у унитаза в санузле, с пола кухни у входа в комнату слева, с пола кухни у входа в комнату справа, с пола комнаты справа от входа, с пола комнаты при входе слева у тумбы с чайником; марлевые тампоны со смывами вещества бурого цвета со стенки душевой кабины, с пола у унитаза в санузле, со стены у унитаза в санузле, с левой стены коридора, с крана мойки в кухне, с пола кухни у входа в комнату слева, с выключателя освещения в комнате, со стены комнаты под выключателем, со стены коридора у дверного проема входа в санузел слева, с пола кухни у входа в комнату справа, с правой ближней конфорки электроплиты в кухне, с дверцы духового шкафа, с центра пола кухни, с ножки стола в кухне, с торцевой части стены в дверном проеме входа в комнату, с нижней части торцевой части стены в дверном проеме входа в комнату слева, с пола комнаты у расположенного справа от входа пуфа, со стены комнаты при входе слева, с верхнего участка стены в комнате, с нижнего участка стены комнаты при входе слева, с изголовья кровати в комнате, с пола комнаты у кровати; с содержимым ротовой полости, влагалища, прямой кишки от трупа А.Н., с образцом крови от трупа А.Н.; образцы буккального эпителия Кульчицкого Р.В., свидетеля Х.А.; срезы ногтевых пластин с левой кисти, срезы ногтевых пластин и волосы с правой кисти, волос с молочной железы, волосы с 5-и областей головы от трупа А.Н.; кожные лоскуты с ранами №№ 5, 6, 20, 21, 28, 29, 46, 47, с серией ран из области шеи и области поясницы от трупа А.Н.; вырезы фрагментов материала с наволочки, пододеяльника, со стены у кровати в комнате; фрагменты полиэтилена с пакетов красного и зеленого цвета, полотенца, пояса халата, подлежат уничтожению как предметы, не представляющие ценности;

- распечатки с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам <№.....01>, <№.....02>, находившимся в пользовании А.Н., <№.....03>, находившемуся в пользовании Кульчицкого Р.В., электронный носитель (USB флешкарта) с видеозаписью с камер наружного наблюдения ПАО Сбербанк, оптический диск с камер видеонаблюдения в магазине «<...s..>», оптические диски с информацией о движении денежных средств по банковским счетам А.Н. №..., Кульчицкого Р.В. №..., образцы отпечатков пальцев и оттисков ладоней рук Кульчицкого Р.В., подлежат хранению при уголовном деле;

- кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, спортивные брюки «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, спортивная толстовка «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, футболка «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, носки вязаные синего цвета, мобильный телефон Huawei MRD-LX1F в корпусе черного цвета, с установленными в нем сим-картой «<..b..>» и картой памяти micro-SD, принадлежащие Кульчицкому Р.В., подлежат возвращению Кульчицкому Р.В. по принадлежности.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой адвокату Божич Ж.В. вознаграждения в размере 170 875 рублей 00 копеек, за осуществление защиты Кульчицкого Р.В. на предварительном следствии (т.7 л.д.119-120) и в размере 66 500 рублей 00 копеек, за фактически выполненную работу по осуществлению защиты подсудимого Кульчицкого Р.В. в суде, а всего в размере 237 375 рублей 00 копеек (170 875 руб. + 66 500 руб.), в силу ч.1 ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденного Кульчицкого Р.В. в пользу федерального бюджета в полном объеме, поскольку от услуг адвоката по назначению следователя и суда Кульчицкий Р.В. не отказался, трудоспособен, находясь в местах лишения свободы имеет возможность трудоустроиться и погасить задолженность перед государством, как во время отбывания наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы, следовательно, он не лишен возможности самостоятельно возместить понесенные расходы, за участие адвоката на стадии предварительного расследования и в суде.

Предусмотренных законом оснований для освобождения подсудимого полностью или частично от уплаты указанных процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать Кульчицкого Р.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105, п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по п. «д» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет, с ограничением свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с ограничением свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.ч.3, 4 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кульчицкому Р.В. наказание в виде лишения свободы на срок 16 (шестнадцать) лет с ограничением свободы на срок 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок назначенного Кульчицкому Р.В. наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Установить Кульчицкому Р.В. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, избранного места жительства, не изменять место жительства и пребывания, не уходить из места постоянного проживания в ночное время суток с 22 до 6 часов, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на Кульчицкого Р.В. обязанность являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы два раза в месяц.

Срок дополнительного наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.

Меру пресечения в отношении Кульчицкого Р.В. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания под стражей Кульчицкого Р.В. с 25 декабря 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства:

- вырез материала шарфа, пододеяльник со следами вещества бурого цвета, шесть окурков сигарет из пепельницы в помещении санузла, один окурок сигареты «<..w..>», стик «<..q..>», вырез фрагмента полимерного коврика, фрагмент линолеума со следами вещества бурого цвета из кухни, два ножа общей длиной 17,5 см и 29,5см, полотенце со следами вещества бурого цвета из кухни, девять дактилопленок со следами рук, пижама (майка и шорты), стеклянная кружка; соскобы вещества бурого цвета с поверхности тумбы для обуви в коридоре, с поверхности мойки в кухне, с поверхности стола в кухне, со стены комнаты при входе слева; сгустки вещества бурого цвета с пола у тумбы с обувью в коридоре, с пола коридора у левой стены за пакетами, с пола у унитаза в санузле, с пола кухни у входа в комнату слева, с пола кухни у входа в комнату справа, с пола комнаты справа от входа, с пола комнаты при входа слева у тумбы с чайником; марлевые тампоны со смывами вещества бурого цвета со стенки душевой кабины, с пола у унитаза в санузле, со стены у унитаза в санузле, с левой стены коридора, с крана мойки в кухне, с пола кухни у входа в комнату слева, с выключателя освещения в комнате, со стены комнаты под выключателем, со стены

коридора у дверного проема входа в санузел слева, с пола кухни у входа в комнату справа, с правой ближней конфорки электроплиты в кухне, с дверцы духового шкафа электроплиты, с центра пола кухни, с ножки стола в кухне, с торцевой части стены в дверном проеме входа в комнату, с нижней части торцевой части стены в дверном проеме входа в комнату слева, с пола комнаты у расположенного справа от входа пуфа, со стены комнаты при входе слева, с верхнего участка стены в комнате, с нижнего участка стены комнаты при входе слева, с изголовья кровати в комнате, с пола комнаты у кровати; с содержимым ротовой полости, влагалища, прямой кишки от трупа А.Н., с образцом крови от трупа А.Н.; образцы буккального эпителия Кульчицкого Р.В., свидетеля Х.А.; срезы ногтевых пластин с левой кисти, срезы ногтевых пластин и волосы с правой кисти, волос с молочной железы, волосы с 5-и областей головы от трупа А.Н.; кожные лоскуты с ранами №№ 5, 6, 20, 21, 28, 29, 46, 47, с серией ран из области шеи и области поясницы от трупа А.Н.; вырезы фрагментов материала с наволочки, пододеяльника, со стены у кровати в комнате; фрагменты полиэтилена с пакетов красного и зеленого цвета, полотенца, пояса халата, уничтожить, как предметы, не представляющие ценности;

- распечатки с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам <№.....01>, <№.....02>, находившимся в пользовании А.Н., <№.....03>, находившемуся в пользовании Кульчицкого Р.В., электронный носитель (USB флешкарта) с видеозаписью с камер наружного наблюдения ПАО Сбербанк, оптический диск с камер видеонаблюдения в магазине «<...s..>», оптические диски с информацией о движении денежных средств по банковским счетам А.Н. №..., Кульчицкого Р.В. №..., образцы отпечатков пальцев и оттисков ладоней рук Кульчицкого Р.В., хранить при уголовном деле;

- кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, спортивные брюки «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, спортивную толстовку «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, футболку «Адидас» черного цвета с полосками белого цвета, носки вязаные синего цвета, мобильный телефон Huawei MRD-LX1F в корпусе черного цвета, с установленными в нем сим-картой «<..b..>» и картой памяти micro-SD, вернуть Кульчицкому Р.В. по принадлежности.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой адвокату Божич Ж.В. вознаграждения в размере 237 375 (двести тридцать семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек взыскать с осужденного Кульчицкого Р.В. в пользу федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции через Магаданский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Кульчицким Р.В., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Судья А.А. Хомутов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».